




Дело № 1-136/2020

Номер дела: **1-136/2020**

УИН: **28RS0021-01-2020-000006-78**

Дата начала: **17.08.2020**

Дата рассмотрения: **28.10.2020**

Суд: **Сковородинский районный суд Амурской области**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Громыко Андрей Владимирович		
Представитель потерпевшего	Тихонов Александр Юрьевич		
ПРОКУРОР	Непрынцев Юрий Борисович		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
			17.08.2020
			18.08.2020
	Назначено судебное заседание		10.09.2020
	Объявлен перерыв		23.09.2020
	Объявлен перерыв		07.10.2020
	Объявлен перерыв		15.10.2020
	Постановление приговора		28.10.2020

Приговор

дело № 1-136/2020

28RS0021-01-2020-000006-78

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 октября 2020 года г. Сковородино

Сковородинский районный суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Назарчука А.В.,

при секретаре Лапиной С.С.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Сковородинского района Овчинникова А.А.,

подсудимой Стафеевой И.В.

защитника обвиняемого – адвоката Громыко А.В., представившего удостоверение № 440 и ордер № 23 от 18 февраля 2020 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Стафеевой Ирины Владимировны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, образование неоконченное высшее, вдовы, не имеющей иждивенцев, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Стафеева И. В. совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере.

Данное преступление совершено Стафеевой И.В. при следующих обстоятельствах.

В период с 09 часов 00 минут 01 марта 2015 года до 18 часов 00 минут 18 декабря 2018 года, у старшего кассира операционного офиса «Сковородинский» Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - ПАО), Стафеевой И.В., находящейся на рабочем месте в кассовом узле операционного офиса «Сковородинский» Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, и являющейся материально - ответственным лицом, возник корыстный преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ей денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Банку ВТБ (ПАО).

В период с 09 часов 00 минут 01 марта 2015 года до 18 часов 00 минут 18 декабря 2018 года, Стафеева И.В., работая в операционном офисе «Сковородинский» Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, на основании приказа операционного офиса «Сковородинский» Филиал № Банка ВТБ (ПАО) № от 01.01.2010 года, находясь в должности старшего кассира, где согласно должностным обязанностям, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого работник в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, несет материальную ответственность за ущерб, причиненный им работодателю в результате своего виновного противоправного поведения (действий или бездействия). При этом работник обязан возместить причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере в случае недостачи ценностей, вверенных работнику на основании договора о полной материальной ответственности или полученных им по разовому документу, умышленного причинения ущерба, на основании приказа операционного офиса «Сковородинский» Филиал № Банка ВТБ (ПАО) от 24.11.2014 года, являлась ответственным за сохранность ценностей в операционном офисе «Сковородинский» Филиал № Банка ВТБ (ПАО), согласно которого работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу

вверенного ей работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя, в результате возмещения им ущерба иным лицом: бережно относится к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать работодателю, либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества, на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 24.11.2014 года, согласно которого работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется: бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на нею функций (обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества, на основании должностной инструкции от 15.08.2017 года, согласно которой работник обязан осуществлять хранение вверенных наличных денег и ценностей в соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности, правилами работы о наличными деньгами и ценностями и условиями их хранения в индивидуальном средстве хранения; ежедневно обеспечивать сохранность наличных денег и ценностей в хранилище ценностей/сейфовой комнате/сейфе в соответствии с договором о полной материальной ответственности, находясь на рабочем месте в помещении кассового узла операционного офиса «Сковородинский» Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенного по <адрес>, действуя в рамках своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в особо крупном размере, вверенных ей на хранение, принадлежащих Банку ВТБ (ПАО), путем их присвоения, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая этого, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя беспрепятственный доступ к денежным средствам, находившимся в кассовом узле операционного офиса «Сковородинский» Филиал № Банка ВТБ (ПАО), безвозмездно руками изымала из упаковок денежные купюры, вверенные ей на хранение и брала их себе, на общую сумму 4030000 рублей, принадлежащие Банку ВТБ (ПАО), тем самым, присвоила их себе, при этом Стафеева И.В. с целью скрыть преступление, данную сумму провела по расходным банковским документам.

19 декабря 2018 года, в ходе контрольного пересчета в кассовом узле операционного офиса «Сковородинский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО), расположенного по <адрес> были выявлены недостача в сумме 4130000 рублей и излишки в сумме 100000 рублей, данная сумма была обнаружена в индивидуальном средстве хранения Стафеевой И.В.

Таким образом, в период с 09 часов 00 минут 01 марта 2015 года до 18 часов 00 минут 18 декабря 2018 года, Стафеева И.В. из кассового узла помещения операционного офиса «Сковородинский» Филиал № ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, похитила вверенные ей денежные средства, на общую сумму 4030000 рублей, которыми Стафеева И.В. распорядилась по своему усмотрению. В результате чего, Банку ВТБ (ПАО) причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4030000 рублей.

Подсудимая Стафеева И.В. вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, в соответствии с предоставленным ей ст. 47 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ правом отказалась от дачи показаний.

В судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения, в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, оглашены показания подсудимой Стафеевой И.В., данные в

ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой, обвиняемой.

Из исследованных судом в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимой Стафеевой И.В., данных в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемой 21 декабря 2018 года, 18 апреля 2019 года и 11.12.2019 года с участием защитника, следует, что на учете врачей нарколога и психиатра она не состоит. Показания дает, находясь в ясном уме и трезвой памяти, без психического и физического воздействия сотрудников полиции, без воздействия алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ. Она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>, проживает в настоящее время одна, так как ее супруг ФИО2, умер в ДД.ММ.ГГГГ. У нее есть двое детей сын ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и дочь ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В 2016 году ее сын поступил учиться в филиал железнодорожного института <адрес>. В настоящее время продолжает получать обучение в <адрес>, обучается в ДВГУПС по целевому направлению. За обучение оплата не производится. В 2017 году ее дочь поступила в ДВФУ <адрес>, в настоящее время обучается на втором курсе, обучение получает на бюджетной форме. Не смотря на то, что дети обучаются на бюджетной форме, ежемесячно она направляет им денежные средства для проживания. Оба ребенка в настоящее время проживают в общежитии.Квартира, в которой она проживает, принадлежит ей только ? часть, так как данная квартира ей осталась по наследству от ее умерших родителей, вторая доля принадлежит жене ее родного брата, но она в этой квартире не проживает. Иного движимого и недвижимого имущества у нее нет. В период времени с 1993 года по настоящее время она осуществляла трудовую деятельность в банковских учреждения, сначала 2018 года в офисе «Сковородинский» в г.Сковородино филиала № банк ВТБ (ПАО). В должности кассира она работа с ноября 1993 года по 2010 год, в период с 2010 года по 2014 год она работала в должности заведующей кассой, в период с 2014 года по настоящее время в должности старшего кассира банка ПАО «ВТБ» ОО «Сковородинский» филиал № расположенного в <адрес>. Осуществляя трудовую деятельность в должности старшего кассира в ее обязанности входило: открытие и закрытие сейфовой комнаты, выдача денежных средств кассирам для обслуживания клиентов и загрузки кассет банкоматов, приём сформированных кассет и выдача инкассатором для загрузки банкоматов, оформление в программе выгрузки банкоматов и других операций при работе с клиентами, ежедневное формирование кассовых документов. В начале осуществления трудовой деятельности в банке ПАО «ВТБ 24» с ней был заключен трудовой договор, договор о полном материальной ответственности, она была ознакомлена с нормативными документами, регламентирующие деятельность кассового работника. То есть в процессе осуществления трудовой деятельности в должности, заведующей кассой, она понимала и осознавала, что несет полную материальную ответственность за вверенное ей имущество, в том числе и денежных средств. Ее рабочее место оборудовано компьютером, сейфом, столом, детектором проверки подлинности денежных средств, пломбиром, на котором нанесен оттиск БИК банка и индивидуальный №, клише на котором нанесен БИК и индивидуальный № , рабочее место оборудовано видеокамерой. С 2003 года по настоящее время у нее имеются кредитные обязательства перед банками, а именно с 2015 года по настоящее время у нее имеются кредиты, «Сбербанк России» и «Восточный экспрессбанк», а также имеется кредитная карт Банка ВТБ (ПАО). Данные кредиты она брала на гашение старых кредитов, которые она брала ранее на потребительские нужды. Весной 2015 года, точной даты она не помнит, когда она находилась на рабочем месте в Банке ВТБ-24 ОО «Сковородинский», у нее возник умысел на хищение денежных средств вверенных ей из кассы Банка, так как ей необходимы били денежные средства на гашение ежемесячной суммы кредита и необходимо было погасить задолженность за коммунальные услуги квартиры, в которой она проживает. На её рабочем месте в кассовом узле нет кассового аппарата, так как она не работает часто с приходящими клиентами, всю вырученную наличность за день она складывала в сейф, находящийся на ее рабочем месте. И из этого сейфа из суммы приходящей за день наличности она похитила денежные средства, пока за ее действиями никто не наблюдал. Похитила она денежные средства в сумме около 27 000 – 30000 рублей, точную сумму она не помнит. Ее ежемесячная заработная плата в Банке ВТБ-24 в 2015 году составляла около 20000-25000 рублей. Ежемесячно в 2015 году она оплачивала четыре кредита в банках, а именно до 10 числа каждого месяца, она выплачивала в счет погашения кредита в Банк «Восточный экспрессбанк» 10500 рублей, в Банк «Втб-24», до 20 числах каждого месяца выплачивала кредит в размере 13500 рублей, второй кредит до 4 числа выплачивала 4500 рублей. В Банк

«Сбербанк России», до 12 числа каждого месяца выплачивала кредит в размере 4100 рублей. Также за коммунальные услуги ежемесячно она выплачивала 8000 рублей. При этом она оплачивала сумму полной стоимости оплаты коммунальных услуг за всю квартиру, так как проживала она там со своей семьей, хотя по праву ей принадлежит только доля. Ее муж в 2015 году работал, но очень сильно употреблял алкоголь, заработанные деньги он тратил на спиртное, ей в быту не помогал, кредиты не платил, коммунальные услуги не оплачивал, при этом у нее на иждивении находились в то время двое несовершеннолетних детей, которых необходимо было одевать, кормить, собирать в школу. В связи с тем, что она являлась лицом, ответственным за сохранность ценностей, находящихся в сейфовой комнате, так как ею был подписан договор о полной материальной ответственности, она сокрыла факт хищения денежных средств из кассы Банка, следующим способом: при пересчете и сдачи кассы в конце рабочего дня все денежные средства упаковываются в вакуумные упаковки на которые наносятся накладки с указанием номинала купюр и их суммы, так же на накладку наносится подпись кассира упаковавшего данные денежные средства. После хищения, она внесла в накладку, при формировании денежных средств, сумму завышенную относительно фактически находящуюся в пакете (упаковке). Так как при проведении ревизий либо проверок руководством фактически денежные средства из пакетов не пересчитывались, а лишь сверялись с информацией, нанесенной на накладке. Когда она совершила хищение денежных средств, она планировала при улучшении материального достатка внести данную сумму обратно, однако ее материальное благосостояние не улучшалось, и она совершала хищение денежных средств по аналогичной схеме, ежемесячно в течение 2015 года, в последних числа месяца, а именно после 20 числа, она похищала из кассы банка денежные средства в размере 27000 – 30000 рублей, точные суммы хищения она не помнит. Деньги в Банке постоянно находились в обороте и она знала, где не хватает определенной суммы. И под конец рабочего дня она знала, какая сумма недостачи имеется в кассе, все эти суммы она запоминала, никуда не записывала, но при этом скрывала факт хищения путем завышения суммы на накладках упаковок. Данная ситуации длилась на протяжении около 6 – 7 месяцев, сумма хищения росла, и возможности её сокрыть было всё сложнее, поэтому она решила и проанализировала ситуацию и направления, имеющиеся в ее служебной деятельности, в итоге, для того, чтобы вернуть денежные средства в кассу, чтобы ее действия не были выявлены сотрудниками банка, она определила способ хищения с другого направления, который не проверялся руководством при повседневной деятельности. Она перестала брать деньги в российских рублях с кассы банка, а брала определенную сумму денежных средств в иностранной валюте, как доллары, так и евро, в размере эквивалентному общей сумме хищений, во время обеденного перерыва либо выходной день совершала обмен похищенной из кассы валюты в других банковских учреждениях города Сковородино, а именно в «Сбербанк», «Восточный экспрессбанк», «Росбанк», после чего вносила российские рубли в кассу банка, в то время как недостача по иностранной валюте росла. Деньги в банках она разменивала небольшими суммами до 10000 долларов при этом предъявляла паспорт, так как сама являлась банковским работником и знала, что при обмене иностранной валюты в большой сумме, данный факт фиксируется, и из-за того что их город маленький и многие знают друг друга, она не хотела, чтобы ее заподозрили в чем то и факт хищения денежных средств из кассы Банка ВТБ-24 вскрылся. Помимо нее иностранную валюту в банки, так же сдавал ее супруг ФИО2, который умер в апреле 2017 года. По данной схеме хищение денег продолжалось на протяжении 2016 года до 2017 года, то есть до момента начало получения детьми пенсии по потери кормильца, это примерно до июня 2017 года. После смерти мужа, дети начали получать пенсию по потере кормильца, в размере около 9000 рублей. Пенсия детям приходит на личные банковские карты. Когда ее муж умер, она продолжала выплачивать кредиты, числящиеся на ней, так же пыталась скрыть факт хищения денежных средств из кассы Банка ВТБ-24, внося по возможности определенные суммы денег в российской валюте, обменивая иностранную валюту похищенную из кассы Банка. Большой объем похищенных денежных средств обусловлен высоким ростом стоимости валюты, т.е. при выходе в очередной отпуск либо при проведении проверок, ей необходимо было передать кассу с остатками другому кассиру, с целью сокрытия хищения денежных средств перед другим кассиром и руководством в целом она производила продажу иностранной валюты и внесла полученные с продажи рубли в кассу. Как правило, минимальный остаток иностранной валюты ни кем не проверялся, ни руководителем офиса – Свидетель №2, ни приезжающими ревизорами с центрального офиса. По факту в данном минимальном остатке иностранной валюты не имелось в том размере, в котором он был

похищен в течение около 2,5 лет. В пакетах находились в начале и в конце для создания видимости, настоящие купюры, а в середине ею вкладывались купюры – «куклы», приобретённые в канцелярском магазине «Школьник», сувенирные евро и доллары для создания объемности и эффекта нахождения купюр в пакете. На ярлыки, которыми опечатывались пакеты с валютой, ею отражалась сумма, которая должна быть по факту, именно данный факт сыграл роль длительности процесса сокрытия факта хищения, т.к. при проверке деньги ни кем не пересчитывались, а лишь бралась информация с ярлыков. Формирование пакетов с купюрами – «куклами», производилось на ее рабочем месте, не смотря на видеонаблюдение. В 2017 году со стороны руководства начал усиливаться контроль за кассой и ценностями, хранящиеся в ней. На этом фоне стали фактически пересчитываться деньги, в связи с этим в пакетах с валютой, ею были убраны купюры – куклы, которые в последующем были изъяты у нее в квартире в ходе обыска. Для внесения купюр в иностранной валюте в пакеты (полное воспроизводство похищенного объема иностранной валюты), в конце 2017 года, у нее возник умысел на хищение денежных средств из загруженных кассет банкоматов, находящихся в служебном помещении за кассовым узлом Банка, где не было видеонаблюдения. Схема хищения была следующей: после загрузки денежных средств в кассеты кассиром и контролером, кассиры ставили свои пломбы. После чего кассеты передавались ей для последующей передачи их инкассаторам. Как правило, кассеты формировались в первой половине дня, до обеденного перерыва, а инкассаторы получали кассеты в вечернее время. Старший кассир Свидетель №1 уходила на обед в 12 часов 00 минут, Свидетель №3 в 12 часов 30 минут, она уходила на обед в 13 часов 00 минут, т.е. у нее имелось 30 минут времени, когда она находилась одна в кассовом узле. Этого времени ей было достаточно для того, чтобы войти в кассу Свидетель №1 и взять её пломбир, а также в кассу Свидетель № 3 за её пломбиром, места их хранения ей были известны, так в течение рабочего времени, она обращала внимание через прозрачные стекла за местом хранения ключей и пломбиров. До середины 2018 года пломбиры вообще хранились на столах, их ни кто не убирал. Убирать пломбиры начали лишь после замечания проверки ДВА (департамент внутреннего аудита). После того, как у нее были пломбиры кассиров, она направлялась в коридор кассового узла, которые не оборудован видеосъемкой и производила вскрытие кассет именно тех, в которых хранились купюры с номиналом 5000 рублей и извлекала из них сумму, заранее зная какую именно для внесения в кассу, в кассете при укладке деление производится по сто листов, остальное количество купюр в ручном режиме пересчетом. Данным способом хищения в течение 2017 года, она полностью восполнила объем похищенной иностранной валюты ранее. Из – за разности в курсе продажи и покупки валюты по сравнению с 2015 годом и 2016 годом, ей потребовалось похитить больше денежных средств в рублях в 2017 году. Покупку валюты в 2017 году она совершала самостоятельно и никого об этом не просила. В итоге, на начало 2018 года образовалась сумма недостачи в размере 4 000 000 рублей (четыре миллиона рублей). 22 ноября 2018 году из кассеты банкомата она похитила денежные средства в сумме 30 000 рублей. Далее, до 22 ноября 2018 года хищений денежных средств ею не производилось. Она лишь производила сокрытие данного факта при каждой загрузке кассет, вскрывала кассеты в обеденные перерывы кассиров, вынимала деньги, вносила их обратно в кассу банка и пломбировала снова кассеты пломбирами Свидетель № 1 и Свидетель № 3. Привоз выгруженных кассет инкассаторами производился по вторникам и четвергам, каждую неделю. Кассеты в которых она брала деньги, были предназначены только для дальнего следования, то есть для <адрес> в количестве 2 кассет и <адрес> в количестве 7 кассет. Так как возвращение выгруженных кассет было на следующий день. Схема сокрытия в течение 2018 года была следующей: т.к. она производила изъятие денег с загруженной кассеты, ей было известно, какая сумма в ней не хватает. При получении выгруженной кассеты и чека к ней от инкассаторов, кассета вскрылась, и она добавляла в неё тот объем купюр, который отражен в чеке, для создания иллюзии о правильной работе. Деньги для вкладки в выгруженную кассету она брала из кассет подготовленных для загрузки. После внесения недостающих купюр в кассеты она передавала данные кассеты для пересчета кассирам. Т.е. в течение 2018 года купюры номиналом 5000 рублей перекладывались из загруженной кассеты в выгруженную. Данные манипуляции ей удавалось совершать и не быть замеченной перед работниками банка ВТБ потому, что она полностью контролировала процесс загрузки и выгрузки кассет. 22 ноября 2018 года при загрузке кассет, ею было совершено очередное перекладывания купюр, а также 30 000 рублей она похитила для собственных нужд (перевела данную сумму детям), именно эта сумма – 30 000 рублей была

похищена в 2018 году. С 26 ноября по 5 декабря 2018 года она была в отпуске. Прием отработанной кассеты производился Свидетель № 1 Также, именно в этот раз, ею из загруженной 22 ноября 2018 года кассеты, была взята сумма в размере 530 000 рублей (из них 500 000 рублей вложила в другую кассету, а 30 000 рублей похитила), а всего было 3000000 рублей загруженных. За период работы, банкомат выдал весь объем имеющихся в кассете денежных средств, а также при обращении для последующей операции банкомат не смог выдать еще денежных средств, т.к. их там уже не было. В связи с этим операторы мониторинга, находящиеся в <адрес> поставили данный банкомат в очередь на загрузку ранее, т.к. по ее расчетам загрузка данного банкомата должна была производиться по выходу ее из отпуска. В связи с чем, ее преступные действия были выявлены службой безопасности банка ПАО «ВТБ». В ходе обыска 20.12.2018 года, сотрудниками полиции у нее были изъяты денежные средства в сумме 100000 рублей, которые не имеют отношения к совершенному преступлению, а принадлежат ей, она их накопила и хранила дома. Также у нее в квартире были изъяты юани, которые также принадлежат ей, никаких операций и хищений с юанями в Банке ВТБ-24 она не совершала. В ходе обыска у нее в квартире была изъята вакуумная упаковка с купюрами по 100 долларов, «куклой», данные купюры не являлись настоящими, а были куплены ей в сувенирном магазине, для изготовления «куклы», которую она оставляла в сейфе, для скрытия факта хищения иностранной валюты. На данной упаковке, также как и на всех остальных сверху была накладка с номиналом купюр и суммой упакованной в пачке. То есть создала имитацию настоящей пачки (упаковки) иностранной валюты в долларах. После того как она возместила всю сумму в иностранной валюте в кассу Банка, она забрала данную «куклу» к себе домой, где она хранилась до проведения обыска сотрудниками полиции. При хищении и сокрытии денежных средств в 2017-2018 годах, она делала небольшие записи для себя, чтобы не запутаться, по хищению определенных сумм, после чего данные записи она уничтожала у себя дома. Хищение из кассет банкоматов она совершала лишь из дальнего третьего маршрута, так как на третий маршрут инкассаторы выезжали в понедельник, среду и пятницу. И срок возвращения кассет из банкоматов третьего направления был дольше всех остальных(т.1 л.д.78-84, т. 2 л.д.229-236).

Показаниями Стафеевой И.В., исследованными в порядке п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, данными ею в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой от 12.12.2019 года с участием защитника, из которых установлено, что вину в предъявленном обвинении признает полностью, ранее данные показания подтверждает в полном объеме. О совершенном преступлении сожалеет и раскаивается, обязуется возместить причиненный ущерб по мере возможности. От дальнейшей дачи показаний отказывается в соответствии со ст. 51 Конституции РФ(т.4 л.д.104-106).

Подсудимая Стафеева И.В. после оглашения показаний, данных в ходе предварительного расследования, подтвердил в суде их правильность.

Вина подсудимой Стафеевой И.В. в совершении данного преступления, при указанных в приговоре обстоятельствах, кроме признания вины самой подсудимой, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего Банка ВТБ (ПАО) ФИО36, допрошенного в судебном заседании из которых следует, что с 2018 года он работал в должности главного специалиста группы по обеспечению экономической безопасности филиала № в <адрес> «ВТБ» (ПАО) РОО «Благовещенский». В его должностные обязанности входило проведение внутренних проверок недостачи в подразделениях банка «ВТБ» (ПАО). На основании доверенности он представляет интересы на предварительном следствии и в суде от имени Банка «ВТБ» (ПАО). В декабре 2018 года в Сковородинском филиале «ВТБ» была выявлена недостача денежных средств в общей сумме из кассы и кассет банкоматов на сумму 4030000 рублей, было возбуждено уголовное дело. Хищение денежных средств совершено Стафеевой И.В., что подтвердилось документально при соответствующей проверке и просмотре видео.

Судом, по ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, с согласия сторон, оглашены показания, данные представителем потерпевшего Банка ВТБ (ПАО) ФИО36, 25.12.2018 года, из которых следует, что с 20 августа 2018 года он работает в должности главного специалиста группы по обеспечению экономической безопасности филиала № в <адрес> «ВТБ» (ПАО) РОО «Благовещенский». В

его должностные обязанности входит проведение внутренних проверок недостачи в подразделениях банка «ВТБ» (ПАО). На основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, он будет представлять интересы на предварительном следствии и в суде от имени Банка «ВТБ» (ПАО). 21.11.2018г программой СК – Наличность была автоматически сформирована заявка № на загрузку банкомата №, расположенного по адресу: <адрес> общей суммой загрузки 4700000 рублей 00 копеек. Дата загрузки- 23.11.2018г. Дата формирования кассет - 22.11.2018г. Разбивка по кассетам:

Номер кассеты	Валюта	Номинал	Количество купюр	Сумма
1	Рубль	100	1000	100 000
2	Рубль	500	1000	500 000
3	Рубль	1000	1100	1 100 000
4	Рубль	5000	600	3 000 000

Оператор мониторинга главным специалистом отдела сопровождения банковских операций ФИО14 подтвердила заявку №.

22.11.2018 в 10:10 старший смены кассового узла ОО «Сковородинский» Стафеева И.В. передала заявку и денежные средства в сумме 4700000 рублей для загрузки банкомата № кассирам Свидетель № 1 и Свидетель № 3 по книге учета принятых и выданных ценностей. Имеется подтверждающая видеозапись.

22.11.2018 в 10:20 кассир Свидетель №3 в присутствии контролера Свидетель №1 с помощью счетно – сортировочной машины «kissan» были пересчитаны и загружены в кассеты денежные средства в размере 4 700 00 (четыре миллиона семьсот тысяч). Все кассеты были закрыты на ключ, снабжены ярлыками в соответствии с заявкой на загрузку и опломбированы пломбирами каждым кассиром самостоятельно. Имеется подтверждающая видеозапись.

22.11.2018 в 11:00 старший смены Стафеева И.В. получила от кассиров Свидетель №3 и Свидетель № 1 по книге учета принятых и выданных ценностей загруженные кассеты, которые положила на хранение в коридор кассового узла. Имеется подтверждающая видеозапись.

22.11.2018 кассир Свидетель №1 в 12:00 ушла на обеденный перерыв. В 12:33 кассир Свидетель № 3 ушла на обеденный перерыв, оставив в кассовом узле старшего смены Стафееву И.В. одну. При просмотре записей с видеорегистратора: Стафеева вскрыла кассету в 12:36, пересчитала денежные средства. В 12:44 отрезала нить для опломбирования кассет, взяла 2 пломбы. В 12:46 открывает темпокассу Свидетель №3, берет ее пломбир. В 12:48 возвращает пломбир в кассу. В 12:49 открывает темпокассу Свидетель №1, берет пломбир, опломбирует кассету и в это же время возвращает пломбир назад. Имеется подтверждающая видеозапись.

22.11.2018 в 16:20 старший смены Стафеева И.В. передала кассеты работнику службы инкассации Свидетель №5 по акту приема передачи кассет.

23.11.2018 в 8:34 произведена первая удачная транзакция по выдаче средств (прил. 9 - журнальная лента), и до 16:42 банкомат работал в штатном режиме, открытия сейфовой двери не зафиксировано.

23.11.2018 в период с 16:42 по 17:10 по данным процессингового центра в банкомате отсутствовало питание. В момент отключения электроэнергии датчики перестают фиксировать открытие закрытие сейфовой двери.

23.11.2018 в 17:10 восстановилось питание и согласно записей журнальных лент операции происходили в штатном режиме до 29.11.2018 10:59. Открытие сейфовой двери датчиками не зафиксировано.

29.11.2018 в 10:59 по данным журнальной ленты при попытке обращения к 4 кассете и попытке выдать купюру (по внутренним счетчикам устройства в кассете должно было находится 106 листов из 600) произошел отказ системы. Кассета не смогла выдать на податчик купюру. Банкомат вернул клиенту карту, не выдав средства.

29.11.2018 в 11:02 при совершении следующей транзакции средств в 4 кассете не зафиксировано. Банкомат передал данные в процессинговый центр, что 4 кассета пуста.

01.12.2018 в 10:35 инкассаторы ФИО15 и Свидетель №6 передали сумки с кассетами кассиру Свидетель № 1 Сумки от банкоматов № и № были опломбированы, а на сумке от банкомата № пломбы отсутствовали. При этом на кассетах не обнаружено нарушений целостности пломб и ярлыков.

01.12.2018 в 11:20 старшим кассиром Свидетель № 3 в присутствии контролера Свидетель № 1 с помощью счетно – сортировочной машины «<данные изъяты>» были оприходованы денежные средства из банкомата №, сверены данные чеков.

При вскрытии кассеты № обнаружено несоответствие: должно было находиться 106 листов, по факту кассета оказалась пустой. В остальных кассетах (в том числе депозитарной) расхождения отсутствовали.

01.12.2018 в 11:50 кассирами Свидетель № 3 и Свидетель № 1 составлен акт несоответствия. Направлены сообщения об обнаружении недостачи заместителю управляющего РОО «Благовещенский» ФИО16 и руководителю ГСО ФИО18 Сканированные документы о выявленных расхождениях размещены на общем сетевом ресурсе банка для сверки с данными бухгалтерского учета.

03.12.2018 главным специалистом ОСУС РЦОП <адрес> СРОПБ УФПС ДОПБ ФИО17 сверены данные бухгалтерского учета с данными чеков и данными процессингового центра. По итогам сверки составлен акт функционирования банкомата № от 03.12.2018 за период с 23.11.2018 по 30.11.2018 за 143 цикл. В акте подтвержден факт недостачи в размере 530 000 (Пятьсот тридцать тысяч) рублей.

03.12.2018 руководитель ГСО ФИО18 уведомила управление Росинкас Амурской области о факте обнаружения недостачи, а так же направила запрос на сохранение всех видеозаписей имеющих отношение к хранению, транспортировке, инкассации кассет банкомата №.

04.12.2018 заместитель начальника управления Росинкас по Амурской области ФИО19 был направлен в командировку в г. Сковородино. Им были просмотрены и сохранены видеозаписи, имеющие отношение к кассетам с банкомата № . Направлены запросы в УВД г.Тында о постановке / снятии с охраны комнаты хранения ценностей, а также попытках проникновения в КХЦ.

05.12.2018 ФИО19 проверил дополнительный комплект ключей от банкоматов, обслуживаемых Сковородинским участком инкассации. Данный комплект хранится у начальника участка Свидетель № 4 в отдельной сейфовой ячейке в комнате хранения ценностей под постоянным наблюдением видеокамер. Комплект опломбирован пломбами ФИО19 от 21.11.2018, целостность пломб не нарушена, данный комплект ключей не мог использоваться для вскрытия сейфа банкомата.

05.12.2018 бригадой инкассации Сковородино совместно с представителями управления ФИО19 и ФИО20 произведена инкассация банкомата с повторным полным осмотром внутреннего пространства банкомата. Денежные средства внутри банкомата отсутствовали.

05.12.2018 члены комиссии руководитель ГСО ФИО18, главный специалист ГСО ФИО21, главный специалист ГОБ ФИО22 составили акт внутреннего служебного расследования № . Причины возникновения недостачи выявлены не были. Предложение комиссии: провести совместное служебное расследование с РОИ Росинкас.

05.12.2018 был направлен официальный запрос № от 05.12.2018 начальнику Амурского областного управления инкассации о проведении совместного служебного расследования.

06.12.2018 года имв УМВД России по Амурской области было подано заявление о выявленном факте недостачи денежных средств и зарегистрировано заявление № от 06.12.2018.

18.12.2018 в 17:55 при повторном просмотре всего массива видеоматериалов, снятых на видеорегистраторы банка и полученных от Росинкас за цикл 143 ФИО22 зафиксированы действия кассира Стафеевой И.В. которые указывают на совершение скрытного хищения из кассеты №. О данном факте в это же время сообщили в департамент безопасности. В ходе проведенного контрольного пересчета наличных денежных средств, в ОО «Сковородинский», была выявлена недостача в сумме 3600000 рублей. 19.12.2018 года следственным отделением ОМВД России по Сковородинскому району по факту хищения денежных средств в ОО «Сковородинский» в общей сумме 4030000 рублей, было возбуждено уголовное дело № 11801100015000250 по ч. 4 ст. 160 УК РФ. 19.12.2018 года ему сало известно, что Стафеева И.В. написала заявление о явке с повинной, дала признательные показания по факту кражи денежных средств из кассы и кассет банкоматов на сумму 4030000 рублей. 19.12.2018 кассир Стафеева И.В. отстранена от работы(т.1 л.д. 88-92).

Свои противоречия представитель потерпевшего ФИО36 объясняет тем, что в ходе дачи показаний на предварительном следствии, он события помнил лучше и более подробно. Дополнительно суду показал, что он настаивает на заявленном гражданском иске в полном объеме. По мере наказания полагается на усмотрение суда, полагает, что оно должно быть соразмерно содеянному.

Показаниями свидетеля Свидетель №3 данными в судебном заседании, из которых следует, что с июня 2017 года по настоящее время она работает в операционном офисе «Сковородинский» в г. Сковородино филиала № банк ВТБ (ПАО), в должности старшего кассира. В ее обязанности входит: кассовое обслуживание клиентов, загрузка и выгрузка кассет банкоматов, пересчет и сортировка наличных денежных купюр. При ее трудоустройстве на работу в ОО «Сковородинский» банка «ВТБ» (ПАО), в данном банке уже работала в должности старшего смены старшего кассира Стафеева И.В., а также старший кассир Свидетель №1. Стафеева И.В. принимала денежные средства, открывала хранилище и закрывала хранилище, работала с инкассаторами. Оформлялось это в актах, банкоматы пломбировались 2 пломбами: ею и контролером. Кассеты хранились у Стафеевой И.В., все в разных помещениях. Старшей была Стафеева И.В. По недостачам даты не помнит, но помнит, что обнаружили недостачи когда пришел директор, дал пересчитать пачку денег и при пересчете обнаружилась недостача. Стафеева И.В. как работник ответственная, как человек скрытная. Территория обслуживания банкоматов большая: Сковородинский район, г.Сковородино, территория 5 км, п.Соловьевск, п.Уруша, п.Бам, п.Ерофей Павлович, с.Талдан, п.Магдагачи. Установить недостачи с какого банкомата невозможно. Были моменты когда Стафеева И.В. затягивала передачу кассет. Пересчет наличности проходил 1 раз в месяц. К пломбирам кассет у нее был доступ. Индивидуальные ключи у кассиров на работе в определенном месте. Её помещение было открыто.

Показаниями свидетеля Свидетель №12 данными в судебном заседании из которых следует, что с декабря 2014 года она работает в Банке ВТБ (ПАО), в настоящее время находится в должности главного финансового консультанта. До декабря 2018 года в Банке ВТБ (ПАО) работала Стафеева И.В., которую она может охарактеризовать как необщительного человека, как сотрудник Стафеева И.В. ответственный работник, выполнявшая все поставленные перед ней задачи, грамотный специалист. В Банке ВТБ24 до января 2019 года директором являлась Свидетель №2, также работали три старших кассира Стафеева И.В., Свидетель №1 и Свидетель №3, рабочие места которых расположены в кассовом узле. Также в Банке работают другие сотрудники, обслуживающие клиентов Банка в зоне обслуживания. В помещении Банка имеется два кассовых узла, в которых работали Свидетель №3 и Свидетель №1, Стафеева И.В. руководила работой кассой, а также занималась загрузкой и выгрузкой кассет банкоматов, и документацией банка, клиентов Банка она не обслуживала. В Банке ВТБ имеется сейфовая комната в которой хранятся все

наличные денежные средства Банка, как в российских рублях, так и в иностранной валюте. В данную комнату имеют право войти только директор Банка либо лицо его замещающее, который открывает своим ключом сейфовую комнату, второй замок своим ключом открывает старший кассир, и при пересчете денежных средств присутствует контролер, другим сотрудникам Банка в данную комнату вход строго запрещен. Так же периодически в Банке проводятся ревизии банкнот, монет и других материальных ценностей в сейфовой комнате, которые проводятся в разное время, в ходе которых пересчитываются все наличные денежные средства, как в российских рублях, так и в иностранной валюте. При проведении ревизий за период ее работы, до декабря 2018 года недостачи денежных средств в Банке ВТБ (ПАО) выявлено не было.

Показаниями свидетеля Свидетель №13 данными в судебном заседании, из которых следует, что с октября 2016 года она работает в Банке ВТБ (ПАО), в должности ведущего менеджера-контролера. В настоящее время она находится в отпуске по уходу за ребенком с января 2018 года. Во время ее работы в Банке, в должности старшего кассира кассового узла работала Стафеева И.В., которую она может охарактеризовать как необщительного, скрытного человека, как сотрудник Стафеева И.В. ответственный работник, выполнявшая все поставленные перед ней задачи, грамотный специалист. В помещении Банка имеется два кассовых узла, в которых работали Свидетель № 3 и Свидетель № 1. Стафеева И.В. руководила работой кассы, а также занималась загрузкой и выгрузкой кассет банкоматов, и документацией банка, клиентов Банка она не обслуживала. В Банке ВТБ имеется сейфовая комната в которой хранятся все наличные денежные средства Банка, как в российских рублях, так и в иностранной валюте. В данную комнату имеют право войти только директор Банка либо лицо его замещающее, который открывает своим ключом сейфовую комнату, второй замок своим ключом открывает старший кассир, и при пересчете (выдаче или сдаче) денежных средств присутствует контролер, другим сотрудникам Банка в данную комнату вход строго запрещен. Так же периодически в Банке проводятся ревизии банкнот, монет и других материальных ценностей в сейфовой комнате (хранилище), которые проводились в разное время, в ходе которых пересчитывались все наличные денежные средства, как в российских рублях, так и в иностранной валюте. При проведении любой из ревизий, иностранная валюта пересчитывается в полном объеме, вскрываются все вакуумные упаковки и иностранная валюта, пересчитывается на счетной машинке. При проведении ревизий за период ее работы, недостач денежных средств в Банке ВТБ (ПАО) выявлено не было.

Показаниями свидетеля Свидетель №9 данными в судебном заседании из которых следует, что с 3 августа 2016 года по настоящее время она работает в Банке ВТБ (ПАО) в должности главного менеджера-контролера. До ноября 2018 года в должности старшего кассира в Банке ВТБ (ПАО) работала Стафеева И.В., которую она может охарактеризовать как молчаливого, серьезного, ответственного работника, грамотного специалиста. У Стафеевой И.В. никогда не было недостачи, всю работу выполняла ответственно. Стафеева И.В. руководила работой кассы, а также занималась загрузкой и выгрузкой кассет банкоматов, и документацией банка, клиентов Банка она не обслуживала. В период отпуска директора Банка Свидетель № 2, ответственность за сохранность ценностей в сейфовой комнате (хранилище) ложилась на главного финансового консультанта, в обязанности которого входило открытие в начале рабочего дня сейфовой комнаты, пересчет выданной наличности и закрытие сейфовой комнаты после окончания рабочего дня. Сейфовая комната, имеет железную дверь, которая закрывается на два замка, и опечатывается двумя пломбирами, при закрытии которого опечатывались замки пломбиром Свидетель № 2 и Стафеевой И.В. Все действия совершаемые в сейфовой комнате проводились в ее присутствии как контролера. То есть свободного доступа у Стафеевой И.В. к сейфовой комнате не было. В данной сейфовой комнате хранится вся наличность Банка. В сейфовую комнату имеют доступ только директор Банка, лицо его замещающее, контролер, а также старший кассир Стафеева И.В., но только в присутствии указанных лиц, без директора Банка или лица его замещающего в хранилище никто доступ не имел. При проведении данных ревизий пересчитывались наличные денежные средства как в российских рублях, так и в иностранной валюте. Согласно инструкции иностранная валюта считалась по определенному проценту, при годовой ревизии полностью. Пересчет производился с

помощью машинок. Её известно, что в ноябре 2018 года у Стафеевой И.В была обнаружена недостача в размере 4000000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, исследованными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, данными в ходе предварительного следствия 10.01.2019 года, из которых установлено, что она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>. В банковской деятельности она работает с 02 июня 1977 года по настоящее время. Осуществляет трудовую деятельность в офисе «Сковородинский» в г. Сковородино филиала № банк ВТБ (ПАО) с 01 января 2018 года. В должности директора Банка она работает с 2006 года по настоящее время. Осуществляя трудовую деятельность в должности директора операционного офиса в ее обязанности входит: организационная деятельность офиса, выполнение бизнес-показателей. Также их офис два раза в год проверяется вышестоящими руководителями, а именно сотрудниками РОО «Благовещенский», которые также производят ревизии. С 1993 года по 2010 год в Банке «ВТБ» работала Стафеева Ирина Владимировна, в период с 2010 года по 2014 год Стафеева И.В. переведена на должность заведующей кассой, в период с 2014 года по 2018 год, Стафеева И.В. работала в должности старшего кассира. Стафеева И.В. ответственный, требовательный работник. За годы работы, к Стафеевой И.В. не было нареканий со стороны руководства. В документах у Стафеевой И.В. был всегда порядок. Стафеева И.В. никогда не допускала опозданий на работу и прогулов. Со стороны руководства Стафееву И.В. хвалили и ценили, как хорошего работника. В кассовом узле ОО «Сковородинский» в г. Сковородино согласно штатного расписания входят 3(три) кассира, два из которых относятся к группе обработки ценностей (Свидетель №1 и Свидетель №3) и старший кассир Стафеева И.В. является старшим смены кассового узла. В обязанности сотрудников группы обработки ценностей входит пересчёт денежной наличности: формирование кассет ПТК на загрузки ПТК, пересчет денежной наличности с выгруженных кассет ПТК, кассовое обслуживание клиентов. В обязанности старшего смены входит открытие/закрытие сейфовой комнаты, формирование заявок на подкрепление денежной наличностью, распределение денежной наличности согласно заявок, загрузки ПТК от операторов финансового мониторинга, обслуживание клиентов. До 2015 года офис обслуживал № ПТК Сковородинского района. В конце 2015 года офису были переданы на обслуживание ещё № ПТК (банкоматы п. Ерофей Павлович, Магдагачинского района и в последующем, банкоматы Зейского района). Соответственно, возросла нагрузка на кассиров, объёмы денежной наличности и количество загрузок/выгрузок ПТК значительно увеличились. Кассиры стали не успевать осуществлять всю кассовую работу в установленное время, т.е. с 9-00 до 18-00. Закрытие сейфовой комнаты проводилось позже установленного режима работы. Также режим работы Банка был изменён и кассовый узел тоже должен был работать без перерыва на обед, по скользящему графику обеденного перерыва, чтобы клиенты могли обслуживаться в кассе в любое время (ранее у кассиров был единый обеденный перерыв с 12-00 до 13-00). Обеденные перерывы были установлены: Свидетель №1 – с 12-00 ч. до 13-00 ч.; Свидетель №3 – с 12-30 ч. до 13-30 ч.; Стафеевой И.В. – с 13-00 ч. до 14-00 ч. То есть старший смены Стафеева И.В. оставалась в кассовом узле одна в период с 12-30 до 13-00. Отпуска кассирам стали разбивать на 2-3 периода, т.к. при уходе в отпуск одного кассира, очень большая нагрузка на двух кассиров, и чтобы этого избежать, кассиры уходили в отпуск на 10-14 дней. При значительном увеличении нагрузки на кассовый узел переоборудования кассового узла не производилось. Касса пересчета осталась прежней, хотя офис предлагал увеличить кассу пересчета и перенести её в помещение предкладовой комнаты. Камеры видеонаблюдения не установлены в кассовом коридоре, в сейфовой комнате, одна видеокамера на двух кассиров Свидетель №3 и Стафееву И.В.. У кассиров отсутствуют индивидуальные ячейки для хранения пломбиров, клише и ключей. Порядок выгрузки/загрузки ПТК. Банк ВТБ (ПАО) обслуживает банкоматы по трем направлениям (маршрутам), первый маршрут город Сковородино, ж.д. ст. Бам, с. Тахтамыгда и п. Соловьевск. Второй маршрут п. Ерофей Павлович и п. Уруша, третий маршрут с. Талдан, п. Магдагачи, г. Зея. На третий маршрут инкассаторы выезжали в понедельник, среду и пятницу. Ежедневно, до 09-30 часов инкассаторы сдают старшему смены Стафеевой И.В. выгруженные кассеты ПТК, которая проверяет целостность двух пломб (кассира и контролера банка) и потом по описи передает кассеты контролеру Свидетель № 1 для дальнейшего пересчета. Но, как выяснилось, кассирам старший смены Стафеева И.В. передавала не все кассеты на пересчет с утра, определенные банкоматы, а именно направление с. Талдан, п. Магдагачи, г. Зея (3 маршрут), Стафеева передавала на пересчет

выгрузки после обеда, хотя кассиры просили Стафееву об этом, чтобы не было простоев в работе. Ее, директора офиса, кассиры об этом не ставили в известность, хотя она постоянно ругалась, почему поздно закрывается касса, в чём проблема, какая нужна помощь. Отвечали, что много банкоматов, не успевают. После вскрытия факта хищения денежных средств, кассиры Свидетель №1 и Свидетель №3 сказали ей, что не хотели жаловаться на Стафееву И.В. за задержку кассет банкоматов, для пересчета. Также, как выяснилось, кассир Свидетель №3 говорит, что при пересчете выгруженных кассет с ПТК, когда контролером вставала Стафеева И.В., она не по всем банкоматам показывала суммы денежной наличности, указанные в чеке ПТК с фактической суммой при пересчете, указанной кассиром Свидетель № 3 в акте пересчета денежной наличности (кассир заполняет акт вручную при пересчете денежной наличности, в котором указывается наличность по количеству каждой купюрности). 1 декабря 2018 года в 11 часов 00 минут, к ней подошла старший кассир Свидетель № 1 и сказала, что при пересчете кассет выгруженного ПТК установлена недостача в сумме 530000 рублей. Ею был проверен по видеонаблюдению порядок выгрузки кассет этого банкомата, замечаний по порядку выгрузки установлено не было, выгрузка проведена согласно установленным регламентам Банка. Кассиром Свидетель № 1 были оформлены документы на недостачу и отправлены в соответствующие службы Банка для расследования. О недостаче были уведомлена заместитель управляющего РОО «Благовещенский» ФИО16. После ответа с РЦОП Банка о подтверждении недостачи началось расследование дальше. Технических сбоев банкомата также установлено не было. Была проверена загрузка этого банкомата за 22.11.2018 года. Замечаний по порядку загрузки банкомата не установлено, кассир Свидетель № 3 и контролер Свидетель № 1 проводили загрузку согласно установленных регламентов Банка. 22.11.2018 года в 11-50 часов кассеты были ими загружены и переданы под ответственность старшему смены Стафеевой И.В. Под ответственностью Стафеевой И.В. кассеты загруженного банкомата находились с 11-50 часов до 16-40 часов, этого дня в кассовом коридоре, где отсутствует камера видеонаблюдения. После чего они были переданы под ответственность инкассаторов для дальнейшей загрузки банкомата. 22.11.2018 года на конец операционного дня по состоянию на 26.11.2018 года в кассе была проведена ревизия ценностей в связи с уходом в отпуск старшего кассира Стафеевой И.В. (отпуск с 22.11.2018 по 04.12.2018 года). На время отпуска Стафеевой И.В. обязанности старшего смены были возложены на старшего кассира Свидетель № 1 После выявления недостачи, с кассирами неоднократно разбирали инструкцию по организации кассовой работы. Ею было принято решение самим ещё раз навести порядок в кассе, распределили, где и как хранить загруженные кассеты, вынесли с кассы пересчета все пустые кассеты, чтобы там их не хранить и оставить место только для загруженных кассет. Так как, проверить хранение кассет загруженных банкоматов не представлялось возможным, потому, что они составлялись в кассовый коридор, ближе к выходу и шлюзу, где забирали кассеты инкассаторы. Кассет загруженных каждый день много, они тяжелые и чтобы кассирам их не переносить по несколько раз из предкладовой или кассы пересчета они хранились в кассовом коридоре (камеры в нём нет, хотя она обращалась в отдел безопасности просила, чтобы камеры давно были установлены в этой комнате месте). После начала расследования выявленной недостачи решили загруженные кассеты хранить в предкладовой, где есть камера видеонаблюдения. Принятые от кассиров загруженные кассеты старший смены Стафеева И.В. составляла в предкладовую и закрывала дверь в предкладовую на ключ. В кассовом коридоре хранятся только пустые кассеты. Сменили обеденный перерыв в кассе: Свидетель №1 с 12-00 ч. до 13-00 ч.; Свидетель №3 с 13-00 ч. до 14-00 ч.; Стафеева И.В. с 14-00 ч. до 15-00 часов. Верхнюю одежду кассиры оставляли не в кассе, а в помещении серверной. 18.12.2018 года после 18-00 ч. она стала проверять по видеонаблюдению ещё раз рабочий день кассиров за 22.11.2018 от момента загрузки кассет данного банкомата. Смотрела моменты видео по загрузке кассет, всё было нормально. В 11-40 часов кассеты были переданы старшему смены Стафеевой И.В. В 12-00 часов старший кассир Свидетель №1 уходит на обеденный перерыв, кассиры Свидетель №3 и Стафеева И.В. начинают загружать следующий банкомат. В 12-40 часов уходит на обед Свидетель № 3. Стафеева И.В. остается в кассовом узле одна. Встает со своего рабочего места, выходит в кассовый коридор, в кассе пересчета берет шпагат и две пломбы и через несколько минут заходит с денежной наличностью в руках, деньги не упакованные, номиналом по 5000 рублей. Пересчитывает их на счетной машине Свидетель № 3. Распределяет их по корешкам (100 шт), каждый перевязывает под резинку и убирает в свой сейф. Общая сумма пересчитанной наличности 530000 рублей. Затем берёт с органайзера на

столе Свидетель № 3 её ключ от темпокассы, достает пломбир Свидетель № 3 и опять выходит в кассовый коридор. Очень быстро возвращается назад, кладет пломбир в темпокассу, ключ возвращает в органайзер. Затем идёт в кассу Свидетель № 1 берёт у неё ключ от темпокассы, который хранится под прибором Ультрамаг, открывает темпокассу, берёт пломбир Свидетель № 1, выходит в кассовый коридор. После чего пломбир и ключ от темпокассы возвращает на место. За 4 минуты до возвращения Свидетель № 1 возвращается на своё рабочее место. После всего увиденного она позвонила заместителю управляющего РОО «Благовещенский» ФИО16 и главному специалисту ОБ ФИО22. ФИО22 сказал, ничего не говорить кассирам, утром открыть кассу, о дальнейших действиях он ей сообщит. Утром 19.12.2018 года, она открыла хранилище вместе со Стафеевой И.В. в присутствии контролера Свидетель № 9 были проверены упаковки денежной наличности РКЦ, наличие клише кассиров ОО «Сковородинский» не установлено. Затем она вернулась в свой кабинет, перезвонила ФИО16, было принято решение сделать внезапный контрольный пересчет. При пересчете она взяла денежные средства, упакованные всеми кассирами – Свидетель № 1, Свидетель № 3, Стафеева И.В.. Контрольный пересчет проводила со старшим кассиром Свидетель № 3. При вскрытии пачки, упакованной Стафеевой И.В. денежной наличности на 5000000 (Пять миллионов рублей) было установлено, что сверху и снизу лежали корешки номиналом 5000 рублей и в середине было 8 корешков номиналом 500 рублей, т.е. по факту общая сумма денежной наличности составляла не 5000000 рублей, а 1400000 рублей. На её вопрос Стафеевой И.В., что это значит, возможно ли, что Стафеева ошиблась при формировании денег, Стафеева И.В. молчала и ничего не говорила. Она попросила открыть Стафееву И.В. сейф, в нём находились неупакованные (хотя касса только была открыта и денежные средства должны были быть упакованные и не в сейфе, а в тележке (средстве индивидуального хранения денег), вывезенные из хранилища. На вопрос, что это за денежные средства Стафеева И.В. тоже не стала отвечать. В пакете было 20 купюр номиналом 5000 (Пять тысяч рублей), на общую сумму 100000 (Сто тысяч рублей). После чего был сделан полный пересчет денежных средств, находящихся в кассовом узле по состоянию на 19.12.2018 года. Оформлен акт, подтверждающий недостачу в кассе в сумме 3600000 (Три миллиона шестьсот тысяч рублей) и излишек на 100000 (Сто тысяч рублей). При последующей проверке кассовых документов было установлено несоответствие данных бухгалтерского учёта и фактических сумм пересчета денежной наличности: В программном обеспечении (далее ПО) «СК Наличность» (данная программа используется кассирами) от 06.12.2018 года Стафеевой И.В. после пересчета денежной наличности с ПТК № , направление п. Магдагачи, были введены ложные данные в сумме 3473400,00 рублей, что подтверждается кассовым журналом по приходу от 06.12.2018 года. Фактически содержимое кассет составило в сумме 173400,00 рублей, что подтверждается актом выгрузки наличных денег из кассет ПТК № от 06.12.2018 года, составленным вручную старшим кассиром Свидетель № 3 В ПО «СК Наличность» 18.12.2018 года Стафеевой И.В. после пересчета денежной наличности с ПТК № введены ложные данные в сумме 2 051 600-00 (Два миллиона пятьдесят одна тысяча рублей), что подтверждается кассовым журналом от 18.12.2018 года. Фактически содержимое кассет составило в сумме 51600,00 рублей, что подтверждается актом выгрузки наличных денег из кассет ПТК № от 18.12.2018 года, составленным вручную старшим кассиром Свидетель № 3. В ПО «СК Наличность» 18.12.2018 года Стафеевой И.В. после пересчета денежной наличности с ПТК № , направление <адрес>, были введены ложные данные в сумме 1901700,00 рублей, что подтверждается кассовым журналом от 18.12.2018 года. Фактически содержимое кассет составило в сумме 401700,00 рублей, что подтверждается актом выгрузки наличных денег из кассет ПТК № от 18.12.2018 года, составленным вручную ст. кассиром Свидетель № 3 Больше документов, подтверждающих некорректное введение данных в программное обеспечение Банка, не удалось установить, т.к. остальные акты выгрузки наличных денег из кассет уничтожены, как она думает самой Стафеевой И.В. Один раз в месяц в кассе проводится контрольный пересчет денежных средств, валюта пересчитывается в полном объеме, пересчету подвергаются все неполные сформированные кассирами денежные средства, выборочно – полные пачки. Кроме того, проводятся ревизии в кассе при смене должностных лиц, 2 раза в год проводится ревизия ценностей заместителем управляющего РОО «Благовещенский» и 1 раз в год годовая ревизия. Согласно внутренней инструкции Банка, при контрольном пересчете денежных средств и ревизии, кроме годовой, пересчет наличных денежных средств производится лишь 10% от общей суммы, имеющейся в сейфовой комнате Банка. Остальные денежные средства пересчитываются по пачкам,

корешкам, надписям на накладкам и ярлыках, прикрепленным к мешкам, в сопоставлении фактического наличия с данными Книги хранилища ценностей и бухгалтерского учета. За 2018 год было проведено 9 ревизий. За период с 2015 года до 01 декабря 2018 года при проведении ревизий, никаких недостач Банка денежной наличности, в российских рублях, в валюте и иных ценностях, выявлено не было. При проведении ревизий частично подвергались пересчету денежные средства, находящиеся в загруженных кассетах, но это было несколько раз, т.к. в основном ревизия ценностей проводится на конец операционного дня, т.е. после 18-00 часов. Кассеты на загрузку инкассаторы в основном забирают до 18 часов 00 минут, перекрывают их у себя в сейфовой комнате, т.к. рано утром они уезжают на загрузку банкоматов(т. 1 л.д.127-134).

Показаниями свидетеля Свидетель №1 исследованными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, данными в ходе предварительного следствия 11.01.2019 года, из которых установлено, что с 2010 года она работает в операционном офисе «Сковородинский» в г. Сковородино филиала № банк ВТБ (ПАО), в должности старшего кассира. С апреля 2018 года, ее должность звучит как старший кассир группы по обработке ценностей. В ее обязанности входит: кассовое обслуживание клиентов, загрузка и выгрузка кассет банкоматов, пересчет и сортировка наличных денежных купюр. При ее трудоустройстве на работу в ОО «Сковородинский» банка «ВТБ» (ПАО), в данном банке уже работала в должности старшего кассира Стафеева Ирина Владимировна. 22 ноября 2018 года в 10 часов 10 минут, на основании заявки, для загрузки банкомата № по книге учета принятых и выданных ценностей старшим кассиром Стафеевой И.В. были переданы заявка и денежные средства в сумме 4 700 000 рублей. 22 ноября 2018 года 10 часов 20 минут, в помещении кассы пересчета по контрольному листу она передала указанные наличные денежные средства старшему кассиру Свидетель № 3, которая пересчитала денежные средства и подписала контрольный лист, подтверждающий прием наличных денежных средств. После чего в помещении кассы пересчета, она и старший кассир Свидетель №3 путем пересчета на счетно-сортировочной машине, загрузили все 4 кассеты по номиналам, а также замки кассет были закрыты на ключ, обвязаны шпагатом с ярлыком с записью номера банкомата, кассеты, номинал количество денежных листов, сумма цифрами и прописью, подписью кассира, контролера с расшифровкой. Далее в 11 часов 00 минут, в помещении кассы пересчета, загруженные кассеты по заявке были переданы старшему кассиру Стафеевой И.В. После чего Стафеевой И.В. указанные кассеты были перемещены в коридор кассового узла, в котором нахождение посторонних лиц воспрещено. На этом функция по передаче загруженных денежных средств, в кассеты банкомата окончена. 01 декабря 2018 года в 10 часов 35 минут, в коридоре кассового узла инкассаторами ФИО15 и Свидетель №6 по акту выгрузки загрузки ей были переданы три сумки с выгруженными кассетами с банкоматов и чеки инкассации. На одной из сумок с кассетами, выгруженными с банкомата № ею было обнаружено отсутствие пломбы инкассаторов. По факту обнаружения отсутствия пломбы на инкассаторской сумке, инкассаторам она сделала замечание. На ее замечание инкассаторы ничего ей не пояснили. О данном факте ей была составлена докладная на имя директора офиса Свидетель №2. В ходе проверки кассет ярлыки с пломбами на кассетах были без повреждений, замки кассет были закрыты. После чего она и старший кассир Свидетель №3 перенесли кассеты в помещение кассы пересчета для осуществления выгрузки кассет. В процессе перечета под ее наблюдением, старшим кассиром Свидетель № 3 была вскрыта кассета № и при вскрытии было обнаружено отсутствие наличных денежных средств в количестве106 купюр номиналом 5 000 рублей на сумму 530 000 рублей, хотя по чекам инкассации в кассете должно было находиться указанное количество купюр. После обнаружения недостачи, она сразу же сообщила директору офиса Свидетель № 2, в программе на общем ресурсе банка был размещен пакет документов по выявленной недостачи и сообщено заместителю управляющего РОО «Благовещенский» ФИО16, а также начальнику инкассации участка № Свидетель № 4 После проведенных проверок и расследования сотрудниками полиции, было установлено, что к хищению денежных средств из кассет банкоматов, причастна старший смены старший кассир Стафеева И.В. Ранее при работе совместно со Стафеевой И.В. она замечала странность в том, что при получении от инкассаторов кассет из банкоматов для выгрузки, Стафеева И.В. на просьбу передать кассеты для пересчета, отказывала в этом ей и Свидетель №3, тянув время. Ей это казалось странным, но она ссылалась на то, что Стафеева загружена другой работой, хотя Стафеевой просто было необходимо передать им кассеты для пересчета оставшейся наличности в

выгруженных кассетах, в то рабочее время, когда они не были загружены работой. Их банк обслуживает банкоматы по трем маршрутам, первый маршрут город Сковородино, ж.д. ст. Бам, с. Тахтамыгда и п. Соловьевск. Второй маршрут п. Ерофей Павлович и п. Уруша, третий маршрут с. Талдан, п. Магдагачи, г. Зея. На третий маршрут инкассаторы выезжали в понедельник, среду и пятницу, для загрузки банкоматов, при этом прием кассет производился за день до выезда на маршрут, так как расстояние удаленное и выезд осуществлялся в ранние часы. Привоз разгруженных кассет из банкоматов третьего маршрута осуществлялся во вторник, четверг и субботу. Ранее до изменения режима работы банка, сдача выгруженных кассет осуществлялась в понедельник, а не в субботу. В комплект на один банкомат по маршруту входило четыре кассеты и одна реджект кассета. Из данных комплектов для загрузки также имелись четыре комплекта для банкоматов, которые осуществляют выдачу и прием денежных средств, такие банкоматы стоят три штуки в п. Магдагачи и один в с. Талдан. Данные банкоматы загружались комплектом кассет из восьми штук, четыре кассеты из которых на выдачу денежных средств, две реджект-кассеты, и две дивер-кассеты, то есть на прием наличных денег. По третьему маршруту в среднем производилась загрузка банкоматов 16 кассетами с наличными денежными средствами, но количество кассет всегда разное. Также ей хотелось бы добавить, что со Стафеевой И.В. она работала 8 лет, знает ее как умного, ответственного человека. Стафеева И.В. замкнутый, малообщительный, угрюмый человек. Между ними на работе иногда происходили разговоры, в ходе которых Стафеева рассказывала немного о своих детях, о муже. Стафеева никогда не опаздывала на работу, не имела прогулов, но бывало, что приходила после выходных с запахом «перегара», то есть было понятно, что накануне она употребляла спиртное. В алкогольном опьянении Стафеева на работу не приходила и никогда не имела взысканий или замечаний. В апреле 2017 года у Стафеевой И.В. умер муж. После похорон мужа Стафеева перестала приходить на работу с похмелья, она ни разу не замечала от нее запаха алкоголя. В начале 2018 года от Стафеевой ей стало известно, что у нее появился мужчина, но имени и фамилии мужчины, Стафеева ей не сказала. Стафеева рассказал, что он работает пожарным в пожарной части г. Сковородино, что ранее он был женат дважды и в настоящее время платит алименты на детей, оставшихся с матерями после расторжения брака, также Стафеева говорила, что у её мужчины, маленькая заработная плата, всего около 20000 рублей. Она данного мужчину не знает, и никогда не видела, ей лишь известно, что он живет на <адрес>. После того как Стафеева начала встречаться с данным мужчиной, она снова начала приходить на работу с помелья от нее часто чувствовался запах алкоголя. До последнего рабочего дня Стафеевой в банке, она часто слышала как Стафеева разговаривает с данным мужчиной по телефону, по словам Стафеевой было слышно, что она разговаривает с близким с ней мужчиной. Также ей известно, что у Стафеевой имеется дача в «старом городе», но по какой улице ей неизвестно. При жизни мужа Стафеевой, автомобиля у них не было, был ли у них гараж, она не знает(т. 1 л.д. 135-139).

Показаниями свидетеля Свидетель №4 исследованными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, данными им в ходе предварительного следствия 06.04.2019 года, из которых установлено, что в период с января 2017 года по настоящее время осуществляет трудовую деятельность в Росинкас, а именно в Сковородинском участке инкассации №. С января по сентябрь 2017 года он работал в должности инкассатора. С 24 апреля 2018 года он был переведен на должность начальника. В должности начальника Росинкас входит: организации работы с клиентами, производственная часть: формирование графиков работы дежурных смен, контроль за их работой, отчеты и ведение различной документации. Между Росинкас и филиалом ПАО «Банк ВТБ» ОО «Сковородинский» заключен договор, предметом которого является оказание услуг по перевозке ценностей, иностранной валюты и обслуживание ПТК (банкомат). На основании данного договора работники Росинкас в кассе ПАО «Банк ВТБ» ОО «Сковородинский», расположенный в одном здании, что и участок инкассации №, в соответствии с заявкой получают и сдают кассеты от банкоматов. Процесс обмена кассет банкоматов для загрузки и выгрузки, происходит в следующем порядке: при поступлении зашифрованной заявки поступившей из главного операционного офиса г. Хабаровска, и при согласовании со старшим кассиром Сковородинского офиса ВТБ Стафеевой И.В., а в ее отсутствие с лицом замещающим ее, двое инкассаторов находящиеся на смене, спускаются из офиса участка инкассации № в Банке ВТБ ОО «Сковородинский», где принимают необходимое количество кассет для банкоматов, конкретного направления, которые складываются в специальные сумки, с пятью карманами для кассет. В одну сумку

помещается пять кассеты для банкоматов. После чего инкассаторы расписываются в журнале приема-передачи кассет и берут у старшего кассира копию расходного листа, копия которой также остается у старшего кассира. При получении загруженных кассет, инкассаторы проверяют целостность пломб и кассет. После чего загруженные в сумки кассеты, инкассаторы заносят в офис участка инкассации № , где передают дежурному, который также осматривает сумки и кассеты на целостность, после чего данные сумки помещаются в комнату хранения ценностей. У инкассаторов имеется три маршрута, а именно первый маршрут город Сковородино и п. Соловьевск, второй маршрут – Бам, Тахтамыгда, Уруша и Ерофей Павлович, третий маршрут – Талдан, Магдагачи и г. Зея. По третьему маршруту инкассаторы выезжали в понедельник, среду и пятницу, при этом загруженные кассеты для банкоматов, инкассаторами забирались из офиса Банка ВТБ накануне вечером, так как инкассаторы выезжают на маршрут, раньше чем открывается офис Банка. Ежедневно, в течении дня инкассаторы сдают старшему смены Стафеевой И.В. выгруженные кассеты ПТК, которая проверяет целостность двух пломб (кассира и контролера банка) и также об этом делается запись в журнале приема-передачи, где свои подписи ставит старший кассир и инкассаторы. 22 ноября 2018 года на основании заявки около 16:10 часов инкассатор ФИО23 и водитель ФИО15 в кассе Банка ВТБ ОО «Сковородинский» получили сформированные кассиром кассеты. Данные кассеты опечатаны кассиром. Всего 22 ноября 2018 года в кассе банка ВТБ было получено 5 банкоматов, всего 34 кассеты, т.к. 2 банкомата по 5 кассет и 3 банкомата по 8 кассет. 22 ноября 2018 года при получении кассет не был опломбирован мешок в связи с неисправностью замка, а также с тем, что касса банка ВТБ и помещение Росинкас находятся в одном помещении и весь путь следования находится под видеонаблюдением. После получения кассет в кассе банка ВТБ, они были доставлены в помещение Росинкас и переданы дежурному Свидетель №6, в его присутствии. После чего кассеты помещены в камеру хранения ценностей (КХЦ). Помещение Росинкас находится под централизованной охраной. 22.11.2018 года в 19.03 часов помещение было сдано под охрану и до 06.20 часов 23.11.2018 года не вскрывалось. Каждый участок помещения Росинкас с охраны снимается отдельно, т.е. на каждый участок свой отдельный пароль. 23.11.2018 года он произвел выдачу кассет инкассаторам Свидетель №6 и Свидетель №5 для загрузки в банкомат №. 23.11.2018 года инкассаторы Свидетель № 6 и Свидетель № 5 на служебном автомобиле под управлением ФИО24 направились на маршрут. Кассеты с денежными средствами для банкомата № транспортировались в специальном отсеке – накопителе. Видеозапись во время поездки не производилась, по причине халатного отношения водителя, который не убедился в исправности работы видеорегистратора. Видеозаписи с нагрудных видеорегистраторов по загрузке ПТК за 23 ноября 2018 года имеются. На основании инструкции Росинкас по правилам видеосъёмки ПТК, видеозапись с нагрудных видеорегистраторов производится только при загрузке, разгрузке и техосмотра ПТК. Утром 23 ноября 2018 года инкассаторы Свидетель №6 и Свидетель №5 прибыли в <адрес> и произвели замену кассет. Правильность установки кассет в банкомат подтверждается видеосъёмкой с нагрудных видеорегистраторов. 29 ноября 2018 года в Росинкас участок № по средствам электронной почты из банка ВТБ г. Хабаровск, поступила заявка для получения кассет в банке ВТБ ОО «Сковородинский», после чего он созвонился с работниками банка ВТБ ОО «Сковородинский» с целью уточнения и согласования получения кассет. 29 ноября 2018 года в период времени с 16 часов до 16:40 часов был организован процесс получения кассет и доставка их в помещение Росинкас. 30 ноября 2018 года старший бригады был Свидетель №6 и инкассатор – сборщик ФИО25, водитель ФИО15 в период времени с 10 часов 30 минут был осуществлен выезд в пгт. Магдагачи для проведения работы. На обратном пути следования произведена замена кассет на банкомате № с. Талдан. Видеозапись с нагрудных видеорегистраторов со съемкой процесса замены кассет в банкомате № с. Талдан за 30 ноября 2018 года имеется. 30 ноября 2018 года при поступлении кассет в Росинкас, принимал он. В процессе приема была проверена целостность пломб, наличие всех кассет, все флажки были зеленого цвета. Задние створки на кассетах при приёме, он не осматривал. После кассеты были помещены КХЦ. 01.12.2018 года 10 часов 15 минут для отправки в кассу банка ВТБ ОО «Сковородинский» он выдал кассеты Завьялову и Свидетель №6, после чего они сдали их в кассу ВТБ кассиру Свидетель № 1 Сумка от банкомата № не была опломбирована по причине неисправности замка. В этот же день ему позвонила кассир Свидетель № 1 и сообщила, что при пересчете кассет была выявлена недостача денежных средств в сумме 530 000 рублей. Данную информацию он не воспринял в серьез, т.к.

посчитал, что имел место быть какой – либо сбой в работе банкомата, т.к. при опросе работников, каких либо нештатных ситуаций (наличие денежных средств в банкомате и прочее) не было. Примерно в период с 4 по 6 декабря 2018 года в Росинкас участок № для проведения служебной проверки и установления причин возникновения недостачи, прибыли сотрудники Росинкас г. Благовещенск. В ходе проверки были истребованы объяснения с работников Росинкас участок инкассации № , копирование видеозаписей с камер видеонаблюдения и нагрудных видеорегистраторов. Позже от сотрудников полиции ему стало известно, о том, что к краже денежных средств из кассет банкоматов причастен старший кассир Банка ВТБ ОО «Сковородинский» Стафеева И.В., ему неизвестно, как она совершала кражи из кассет. Он уверен, что инкассаторы строго соблюдают должностную инструкцию о принятии и сдаче кассет банкоматов и не могут быть причастны к недостаче денежных средств в кассетах банкоматов(т.2 л.д.209-213).

Показаниями свидетеля Свидетель №5 исследованными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, данными им в ходе предварительного следствия 10.04.2019 года, из которых установлено, что с 05 сентября 2016 года по настоящее время он работает в Росинкас, а именно в Сковородинском участке инкассации № в должности инкассатора. В его должностные обязанности входит: загрузка банкоматов, инкассация, перевозка и сохранность ценностей. Его деятельность регламентирована должностной инструкцией, утвержденной начальником управления Росинкас, а также инструкцией Росинкас, также при устройстве на работу он проходил первоначальное обучение при работе и строго соблюдает все должностные инструкции. Между Росинкас и филиалом ПАО «Банк ВТБ» ОО «Сковородинский» заключен договор, предметом которого является оказание услуг по перевозке ценностей, иностранной валюты и обслуживание ПТК (банкомат). На основании данного договора работники Росинкас в кассе ПАО «Банк ВТБ» ОО «Сковородинский», расположенный в одном здании, что и участок инкассации №. Обслуживание банкоматов ПАО «Банк ВТБ» ОО «Сковородинский» происходит в следующем порядке: при поступлении зашифрованной заявки поступившей начальнику участка инкассации, из главного операционного офиса г. Хабаровска Банка ВТБ, и при согласовании со старшим кассиром Сковородинского офиса ВТБ Стафеевой И.В., а в ее отсутствие с лицом замещающим ее, двое инкассаторов находящиеся на смене, спускаются из офиса участка инкассации № в Банке ВТБ ОО «Сковородинский», где приминают необходимое количество кассет для банкоматов, которые подписаны по маршрутам, и предназначены для конкретного направления, которые складываются в специальные сумки, с пятью карманами для кассет. В одну сумку помещается пять кассет для банкоматов. После чего инкассаторы расписываются в журнале приема-передачи кассет и берут у старшего кассира копию расходного листа, копия которого также остается у старшего кассира. При получении загруженных кассет, инкассаторы проверяют целостность пломб и кассет. После чего загруженные в сумки кассеты, инкассаторы заносят в офис участка инкассации № , где передают дежурному, который также осматривает сумки и кассеты на целостность, после чего данные сумки помещаются в комнату хранения ценностей. У инкассаторов имеется три маршрута, а именно первый маршрут город Сковородино и п. Соловьевск, второй маршрут – ж.д. ст. Бам, с.Тахтамыгда, пгт. Уруша и пгт. Ерофей Павлович, третий маршрут – с.Талдан, п.Магдагачи и г. Зея. По третьему маршруту инкассаторы выезжают в понедельник, среду и пятницу, при этом загруженные кассеты для банкоматов, инкассаторами забирались из офиса Банка ВТБ накануне вечером, так как инкассаторы выезжают на маршрут, раньше чем открывается офис Банка. Ежедневно, в течении дня инкассаторы сдают старшему кассиру Стафеевой И.В. выгруженные кассеты ПТК, которая проверяет целостность двух пломб (кассира и контролера банка) и также об этом делается запись в журнале приема-передачи, где свои подписи ставит старший кассир и инкассаторы сдающие кассеты с чеками. Далее при назначенном маршруте, инкассаторы выезжают по маршруту, где при загрузке банкоматов кассетами, они вводят указанное число денежных листов в системе банкомата, согласно расчетного листа полученного старшим кассиром Банка, после чего банкомат выдает чек о загрузке и данный чек передается в банк. То есть автоматически банкомат не выдает действительную сумму загруженную в банкомат, они сами вводят ее в систему, а после недостаточного суммы наличности в каком либо из банкоматов, выдает ошибку, сигнал о которой поступает в операционный офис Банка ВТБ в г. Хабаровск, где они отслеживают каждый банкомат и подают заявку на загрузку. 23 ноября 2018 года около 08 часов 20 минут, полученные 22 ноября 2018 года с офиса Банка ВТБ кассеты были осмотрены,

проверены пломбы и ярлыки, после чего загружены в служебный автомобиль и он совместно с Свидетель №6 и ФИО24 направились по третьему маршруту для производства замены кассет в банкоматах банка ВТБ. При следовании в с.Талдан, полученные кассеты находились в сейфе – накопителе, расположенный в салоне служебного автомобиля, на всем пути следования кассеты из сейфа не извлекались. В связи, с чем при следовании по маршруту не производилась видеофиксация в салоне служебного автомобиля, ему не известно. По пути следования, на федеральной трассе в районе с. Невер, они произвели инкассацию АЗС №74, на данное мероприятия было затрачено около 10 минут. Около 9 часов утра они прибыли в с. Талдан по адресу <адрес>. В помещении вокзала расположен банкомат, в котором им необходимо было произвести замену кассет. Находясь в служебном автомобиле, при выходе, Свидетель № 6 включил нагрудный видеорегистратор для производства видеофиксации процесса замены кассет в банкомате. Замена кассет в банкомате производилась в штатном режиме, однако зайти в систему с первой попытки не представилось возможным, т.к. произошел сбой. При закладке кассет в банкомат, сведения о количестве купюр и их номинал в банкомат вносил Свидетель № 6, он проверял внесенные им сведения. Информация о количестве купюр и номинале бралась с ярлыков на кассетах, которые были заполнены кассиром банка ВТБ. После замены кассет они направились по маршруту до п.г.т. Магдагачи, более в этот день и до 30 ноября, в помещение вокзала с. Талдан, он не приходил. 30 ноября 2018 года, при производстве штатной замены кассет в банкомате, расположенный в помещении вокзала с. Талдан, он участия не принимал т.к. в этот день находился на другом маршруте. 01 декабря 2018 года от Свидетель №4 ему стало известно о том, что при сдаче кассет была выявлена недостача денежных средств в сумме 530 000 рублей. Каким образом, могла возникнуть недостача денежных средств в банкомате, расположенном в помещении вокзала с. Талдан ему неизвестно, может лишь предположить, что по причине сбоя в работе банкомата. Ключи от банкоматов, которые обслуживают работники Росинкас участок № хранятся в КХЦ, кроме случаев при непосредственном выезде для обслуживания. Позже от сотрудников полиции ему стало известно, о том, что к краже денежных средств из кассет банкоматов причастен старший кассир Банка ВТБ ОО «Сковородинский» Стафеева И.В., ему не известно как она совершала кражи из кассет банкоматов(т.3 л.д. 214-218).

Показаниями свидетеля Свидетель №6 исследованными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, данными им в ходе предварительного следствия 11.04.2019 года, из которых следует, что они идентичны показаниям свидетеля Свидетель №5(т.3 л.д. 208-211).

Показаниями свидетеля Свидетель №8 исследованными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, данными в ходе предварительного следствия 05.06.2019 года, из которых установлено, что с апреля 2018 года по настоящее время она работает в Банке ВТБ (ПАО) в должности главного финансового консультанта. До ноября 2018 года в должности старшего кассира в Банке ВТБ (ПАО) работала Стафеева Ирина Владимировна, которую она может охарактеризовать как молчаливого, серьезного, ответственного работника, грамотного специалиста. У Стафеевой И.В. никогда не было недостачи, всю работу выполняла ответственно. В Банке ВТБ24 по декабря 2018 года директором была Свидетель № 2. В помещении Банка имеется два кассовых узла, в которых работали Свидетель № 3 и Свидетель №1, Стафеева И.В.. Стафеева И.В. руководила работой кассы, а также занималась загрузкой и выгрузкой кассет банкоматов, и документацией банка, клиентов Банка она не обслуживала. У кассиров обеденный перерыв был в разное время, для улучшения обслуживания клиентов Банка. В период отпуска директора Банка Свидетель №2, она ее замещала и была ответственной за сохранность ценностей в сейфовой комнате (хранилище). Сейфовая комната, имеет железную дверь, которая закрывается на два замка, и опечатывается двумя пломбирами, при закрытии которого опечатывались замки пломбиром Свидетель №2 и Стафеевой И.В. В данном хранилище хранится вся наличность Банка. В хранилище имеется два больших сейфа, которые также закрываются на замки. В данное хранилище также помещается сейф (тележка, с наличностью на рабочий день) который рабочий день находится в кассовом узле около рабочего места Стафеевой И.В.. Данный сейф помещается на ночь, после закрытия банка, где хранится до утра следующего рабочего дня, в данном сейфе хранятся наличные денежные средства обработанные за рабочий день, после чего перед закрытием данные наличные средства пересчитываются и сдаются директору Банка или лицу его замещающему, для помещения в сейфовую комнату. В сейфовую комнату имеют доступ только директор Банка, лицо его замещающее, контролер, а также старший

кассир Стафеева И.В., но только в присутствии указанных лиц, без директора Банка или лица его замещающего в хранилище никто доступ не имел. В Банке ВТБ ревизии банкнот, монет и других материальных ценностей в сейфовой комнате (хранилище) проводятся в случае если один из кассиров или директор уходит в отпуск. Данные ревизии проводились в разное время. Также проводились внеплановые ревизии с участием управляющих из РОО «Благовещенский» ВТБ (ПАО). При проведении данных ревизий пересчитывались наличные денежные средства как в российский рублях, так и в иностранной валюте. Деньги пересчитывались всего от всей суммы 10%, иностранная валюта пересчитывалась в полном объеме. Российские рубли пересчитывались по факту, то есть денежные средства в определенной сумме, упакованные в вакуум, пересчитывались по корешкам находящимся на упаковке, то есть упаковка не вскрывалась и денежные купюры не пересчитывались на счетной машинке. В присутствии управляющего РОО «Благовещенский» ВТБ (ПАО) ревизии проводились внепланово и вся имеющаяся наличность в банке пересчитывалась в полном объеме, вскрывались вакуумные упаковки и деньги пересчитывались на счетной машинке поштучно каждая купюра, но ни при одной ревизии за время ее работы недостачи денежных средств выявлено не было(т.3 л.д.212-214).

Показаниями свидетеля Свидетель №10 исследованными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, данными им в ходе предварительного следствия 06.06.2019 года, из которых установлено, что они идентичны показаниям свидетеля Свидетель №8(т.3 л.д.218-221).

Показаниями свидетеля Свидетель №11 исследованными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, данными в ходе предварительного следствия 17.06.2019 года, из которых установлено, что с 1 июля 2013 года по 06 апреля 2018 года, она работала в должности ведущего менеджера операциониста – кассира, в Банке ВТБ24. Также с ней работала Стафеева И.В., которую она может охарактеризовать положительно, как ответственного работника, грамотного специалиста, строгого руководителя. У Стафеевой И.В. никогда не было недостачи, всю работу выполняла ответственно. В Банке ВТБ24 в ее период работы директором была Свидетель № 2, также работали три старших кассира Стафеева И.В., Свидетель №1 и Свидетель №3 Также в Банке работали другие сотрудники, но кто именно и на какой должности она в настоящее время не помнит. В помещении Банка имеется два кассовых узла, в которых работали Свидетель № 3 и Свидетель № 1, Стафеева И.В. руководила работой кассой, а также занималась загрузкой и выгрузкой кассет банкоматов, и документацией банка, клиентов Банка она не обслуживала. Она по должности не входила в сейфовую комнату, а лишь иногда участвовала в ревизиях, как член комиссии. В Банке ВТБ в ходе ревизий банкнот, монет и других материальных ценностей в сейфовой комнате (хранилище), которые проводились в разное время, пересчитывались наличные денежные средства, как в российских рублях, так и в иностранной валюте. Деньги пересчитывались всего от всей суммы 10%, иностранная валюта пересчитывалась в полном объеме. Российские рубли пересчитывались по факту, то есть денежные средства в определенной сумме, упакованные в вакуум, пересчитывались по корешкам находящимся на упаковке, то есть упаковка не вскрывалась и денежные купюры не пересчитывались на счетной машинке. В присутствии управляющего РОО «Благовещенский» ВТБ (ПАО) в ревизиях она не участвовала. За период ее работы в Банке ВТБ в ходе ревизий и иных проверок недостач выявлено не было (т.3 л.д.222-224).

Показаниями свидетеля Свидетель №14 исследованными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, данными в ходе предварительного следствия 03.07.2019 года, из которых установлено, что в банке ВТБ (ПАО) она работает с января 2018 года, в настоящее время в должности заведующей кассы группы обработки ценностей. До января 2018 года работала в банке ВТБ 24 (ПАО). В мае 2017 года она находилась в должности заведующей кассой отдела продаж и обслуживания РОО «Благовещенский» филиала № ВТБ 24 (ПАО). Как должностное лицо была назначена в состав комиссии, руководителем которой являлся заместитель управляющего РОО «Благовещенский» филиала № ВТБ 24 (ПАО) ФИО26 В задачи комиссии входило проведение ревизии банкнот, монет и других ценностей сейфовой комнаты операционного офиса «Сковородинский» филиала № ВТБ 24 (ПАО). Ревизия проводилась 16.05.2017 года, непосредственно в операционном офисе «Сковородинский» г. Сковородино, в соответствии с требованиями Положения Банка России от 24.04.2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации

банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» и Приказа по ОО «Сковородинский» Филиала № ВТБ 24 (ПАО) в г. Благовещенске от 20.03.2017 года № 51 «О проведении ежегодной ревизии банкнот, монет и других ценностей, находящихся в сейфовой комнате ООО «Сковородинский». Ревизия проводилась в присутствии работников ОО «Сковородинский»: ведущего менеджера-кассира Свидетель № 9 и старшего кассира Стафеевой И.В. В ходе ревизии проверялось: правильность хранения и упаковка рублевой наличности, иностранной валюты, платежных документов и других ценностей, книга хранилища ценностей; контрольный журнала приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей. Ревизия проводилась в соответствии с действовавшими требованиями Банка России по порядку проведения ревизий, в соответствии с которыми, полистно пересчитывается часть хранящихся денежных средств. Основной пересчет велся по пачкам, корешкам, надписям на накладках и ярлыках, прикрепленных к мешкам. Часть денежной массы пересчитывалась поштучно (контрольный пересчет). Ветхие деньги не пересчитывались в связи с их отсутствием в ОО «Сковородинский». Иностранная валюта пересчитывалась в упаковках (не полистно), поскольку имевшиеся на них накладки свидетельствовали, что она упакована работниками (кассирами) РОО «Благовещенский», а не работниками (кассирами) ОО «Сковородинский», что исключало возможность недостачи в них. В связи с указанными обстоятельствами необходимость полистного пересчета иностранной валюты отсутствовала. Ревизия проведена в полном объеме, по окончанию составлен соответствующий акт, недостач и излишков не обнаружено. Со Стафеевой И.В. она общалась по рабочим вопросам и до проведения ревизии (по телефону), может охарактеризовать ее как знающего специалиста, профессионала в своем деле. Вместе с тем, как человек, она немногословна, не располагала к себе, замкнутая, что для нее является обычным явлением. Ей показалось, что 16.05.2017 года в день ревизии Стафеева И.В., немного нервничала, что вполне объяснимо, так как она является материально ответственным лицом(т.3 л.д. 234-237).

Показаниями свидетеля Свидетель №15 исследованными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, данными в ходе предварительного следствия 04.07.2019 года, из которых установлено, что с 2013 по настоящее время она работает в должности эксперта по работе с партнерами ПАО «ВТБ». С 2013 по сентябрь 2016 в должности ведущего менеджера операциониста работала в ОО «Сковородинский» филиал № . Стафееву И.В. может охарактеризовать как замкнутого человека, казалась злой, друзей и подруг не было. На рабочем месте Стафеева И.В. вела себя уверенно, хорошо знала кассовую инструкцию, являлась высококвалифицированным специалистом. Заходила ли Стафеева И.В. в кассу № и № (рабочие места Свидетель №1 и Свидетель №3), во время отсутствия кассиров в кассовом узле затрудняется ответить. Изменений в поведении Стафеевой И.В. в период работы не замечала. Денежные средства хранились в сейфовой комнате. Денежные средства, полученные кассирами от клиентов, за рабочий день хранились у кассиров в темпокассах. В конце рабочего дня происходит пересчет наличных денежных средств и это сумма сверяется с банковской программой под контролем Стафеевой И.В. В кассовый узел Банка имели доступ главный кассир, кассир, руководитель или замещающее его лицо. В момент загрузки и выгрузки кассет банкоматов она не присутствовала. Загрузку и выгрузку кассет банкоматов производили кассиры, в том числе Стафеева в период ее работы. Выдача наличности из сейфовой комнаты производилась так: утром главный кассир, руководитель или замещающее его лицо и контролер открывали сейф, брали необходимую сумму денежных средств, в т.ч. валюту, мелочь, далее деньги распаковывали и пересчитывали их на кассовой машине, руководитель и контролер ставили подписи в определенных журналах. Для получения денежных средств она подходила к окну кассового работника, откуда ей необходимую сумму выдавала Стафеева, а в период ее отсутствия лицо ее заменяющее. Далее она пересчитывала наличность и делала пометку в программном обеспечении банка о принятии денежных средств. Имела ли Стафеева И.В. свободный доступ и могла ли одна зайти в сейфовую комнату Банка затрудняется ответить. Каким образом, после рабочего дня Стафеева И.В. «сдавала кассу» затрудняется ответить, но помнит что кассу сдавала руководителю или замещающему его лицу. Фактов недостачи денежных средств при сдаче отчетов за рабочий день Стафеевой И.В. при ней не было. Ревизия проводилась согласно инструкции. Проводилась перед уходом в отпуск и после прихода из отпуска руководителя, кассира, в конце года, также при прибытии руководства ПАО «ВТБ» из Благовещенска. При проведении ревизии присутствовали члены комиссии: руководитель или замещающее его

лицо, главный кассир, кассиры, назначенные приказом. Все наличные денежные средства, находящиеся в Банке во время ревизии пересчитывались, про «ветхие деньги» пояснить ничего не может. Валюта пересчитывалась, вскрывались пакеты и пересчитывалась на кассовой машине. Доллары пересчитывались точно, а по поводу остальной валюты она не помнит. При ней недостачи денежных средств как в российских рублях, так и в иностранной валюте по окончанию ревизий не было(т.3 л.д. 242-245).

Показаниями свидетеля Свидетель №16 исследованными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, данными в ходе предварительного следствия 04.07.2019 года, из которых установлено, что с февраля 2016 года по настоящее время она работает в должности главного финансового консультанта «ВТБ». С февраля 2016 по октябрь 2018 в указанной должности работала в ОО «Сковородинский» филиал № Стафееву И.В. может охарактеризовать как ответственного сотрудника, на момент её работы подумать о том, что Стафеева могла быть причастна к совершению преступления она не могла, периодически на утро приходила на работы с запахом перегара. Оценить работу Стафеевой И.В она не может, так как особого внимания на неё не обращала. Стафеева И.В. в кассу № и № (рабочие места Свидетель №1 и Свидетель №3), во время отсутствия кассиров в кассовом узле заходила достаточно часто. В поведении Стафеевой И.В. в период работы были резкие перепады настроения. Денежные средства хранились в сейфе. Денежные средства, полученные кассирами от клиентов, за рабочий день хранятся у кассиров в кассах. Кассиры закрывают кассу Банка в конце рабочего дня следующим образом: кассир берет деньги и уносит их в комнату хранения, в присутствии руководителя или замещающего его лица ведется пересчет денежных средств, затем фактическая сумма денежных средств сверяется с учетным остатком денежных средств, который указан в кассовой книге, в том случае если фактический остаток совпадает с учетным, денежные средства сдаются в сейф, который затем закрывается на два ключа. В кассовый узел Банка имеют доступ кассиры, руководитель или замещающее его лицо. Каким образом происходила загрузка и выгрузка кассет банкоматов не может пояснить, так как не присутствовала при этом. Загрузку и выгрузку кассет банкоматов производили кассиры, в том числе Стафеева в период ее работы. Выдача наличности из сейфовой комнаты производилась так: утром главный кассир, руководитель или замещающее его лицо и контролер открывали сейф, главный кассир Стафеева получала необходимую сумму в течение дня, сейф закрывался. Стафеева И.В. свободный доступ в сейфовую комнату Банка не имела, только в присутствии руководителя или замещающего его лица. Как и кому после рабочего дня Стафеева И.В. «сдавала кассу» затрудняется сказать. Фактов недостачи денежных средств при сдаче отчетов за рабочий день Стафеевой И.В. не было. Ревизия в банке проводилась согласно инструкции, в конце года, в конце каждого месяца, либо после смены ответственного лица за кассу по причине увольнения, ухода в отпуск, ухода на больничный. При проведении ревизии присутствовали члены комиссии, руководитель или замещающее его лицо, главный кассир, кассиры. Согласно инструкции, суммы денежных средств, указанных на денежных пачках, складывались, затем председатель комиссии выбирал 10% от суммы и все неполные пачки, каждая пачка вскрывалась и пересчитывалась с помочью кассовый машины кассирами в присутствии членов комиссии. Валюта пересчитывалась, проверялась каждая купюра кассирами в присутствии членов комиссии. По окончанию ревизий недостачи денежных средств как в российских рублях, так и в иностранной валюте не было(т.3 л.д.246-249).

Показаниями свидетеля Свидетель №17 исследованными судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, данными в ходе предварительного следствия 08.07.2019 года, из которых установлено, что с февраля 2018 по ноябрь 2018 года работала в должности ведущего менеджера-кассира в ОО «Сковородинский» филиал № . Стафееву И.В. может охарактеризовать как тихого, спокойного человека. Стафеева И.В. вела себя на рабочем месте спокойно, выполняла свои обязанности. Стафеева И.В. в кассу № и № (рабочие места Свидетель №1 и Свидетель №3), во время отсутствия кассиров в кассовом узле заходила к Свидетель №1, так как в этом кабинете находилось банковское оборудование, а к Свидетель №3 не заходила. Изменения в поведении Стафеевой И.В. в период работы не замечала. Денежные средства Банка хранились в сейфе. Где хранятся денежные средства, полученные кассирами от клиентов, за рабочий день не знает, так как работой с денежными средствами не занималась.. Каким образом кассиры закрывают кассу Банка в конце рабочего дня, кто имеет доступ в кассовый узел Банка, ответить затрудняется. Загрузку и выгрузку кассет

банкоматов производили инкассаторы своими ключами. Каким образом происходила выдача наличности из сейфовой комнаты ответить затрудняется. Доступ в сейфовую комнату имели кассиры. Имела ли Стафеева И.В. свободный доступ и могла ли одна зайти в сейфовую комнату Банка затрудняется ответить Каким образом, после рабочего дня Стафеева И.В. «сдавала кассу» и кому именно затрудняется ответить. Фактов недостачи денежных средств при сдаче отчетов за рабочий день Стафеевой И.В. при ней не было.Ревизия в банке проводилась согласно инструкции. Проводилась перед уходом в отпуск и после прихода из отпуска руководителя, главного кассира, также при прибытии руководства ПАО «ВТБ» из г.Благовещенска. При проведении ревизии присутствовали члены комиссии, руководитель или замещающее его лицо, главный кассир, кассиры, назначенные приказом. Все наличные денежные средства, находящиеся в Банке во время ревизии пересчитывались. Все члены комиссии заходили в сейфовую комнату, затем назначенные сотрудники складывали суммы денежных средств, указанных на кассетах и сравнивали с определенным документом, точное назначение которого она не помнит «Ветхие деньги» также пересчитывались и складывались отдельно. Иностранная валюта пересчитывалась. Кассиры вскрывали упаковки с валютой, затем валюта пересчитывалась на кассовой машинке, сравнивалась покупюрно и запечатывалась обратно. По окончанию ревизий недостачи денежных средств как в российских рублях, так и в иностранной валюте не было(т. 3 л.д. 250-253).

Объективно изложенное, подтверждается письменными доказательствами:

Материалом предварительной проверки, поступившим из УМВД России по Амурской области, зарегистрированный в КУСП ОМВД России по Сковородинскому району № от 13.12.2018 года, по факту хищения денежных средств в сумме 530000 рублей, принадлежащих РОО «Благовещенский» Филиал № Банка ВТБ (ПАО) (т. 1 л.д.4-26)

Заявлением о явке с повинной Стафеевой И.В., зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Сковородинскому району № от 19.12.2019 года, о том, что она находясь в должности старшего кассира Банка ВТБ ОО «Сковородинский» совершила хищение денежных средств в размере 350000 рублей (т. 1 л.д. 47-49)

Протоколом обыска от 20.12.2018 года и фототаблицей к нему, в <адрес>, расположенной в <адрес>, принадлежащей Стафеевой И.В., проведенный с участием Стафеевой И.В., старшим оперуполномоченным группы ЭБ и ПК майором полиции ФИО27, оперуполномоченным группы ЭБ и ПК старшим лейтенантом полиции ФИО28, в ходе которого в квартире обнаружены и изъяты: денежные средства в иностранной валюте – юани, денежные средства в сумме 100000 рублей, которые помещаются в белый бумажный конверт, опечатанный бумажной биркой с печатью, пояснительными надписями, подписями следователя, понятых, участвующих лиц; вакуумная упаковка с купюрами иностранной валюты (доллары) не являющиеся билетом банка России (Банк приколов) с банковской накладкой, которая помещается белый бумажный конверт, опечатанный бумажной биркой с печатью, пояснительными надписями, подписями следователя, понятых, участвующих лиц; лист бумаги формата А-4 с записями, сделанными Стафеевой И.В., помещается в белый бумажный конверт, клапан которого опечатывается биркой с оттиском печати, пояснительными надписями, подписями следователя, понятых, участвующих лиц(т. 1 л.д.62-69).

Протоколом осмотра места происшествия от 26 декабря 2018 года и фототаблицей к нему, проведенным с участием ФИО36, в ходе которого осмотрено служебное помещение, расположенное в Банке ВТБ (ПАО) <адрес>. В ходе осмотра ничего не изымалось (т.1 л.д.100-110).

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 18.04.2019 года, проведенный с участием Стафеевой И.В., в ходе которого у Стафеевой И.В. изъяты образцы почерка на двух листах формата А-4 и образцы подписи на двух листах формата А-4. Данные листы формата А-4, с образцами почерка и подписи Стафеевой И.В. упаковываются в белый бумажный конверт, клапан которого опечатывается бумажной биркой с печатью, пояснительной запиской, подписями следователя и участвующего лица(т.2 л.д.227-228).

Протоколом осмотра предметов от 22.04.2019 года, в ходе которого осмотрены: 2 CD-R диска с видеозаписями, 1 диск с видеозаписями, вакуумная упаковка с купюрами, денежные средства в сумме 100000 рублей, иностранная валюта – юани, лист бумаги формата А-4 с рукописным текстом, банкноты номиналом 100 евро, 4 листа формата А-4 с образцами и подписи почерка Стафеевой И.В. 2 CD-R диска с видеозаписями просмотрены, видеозаписи на них не имеют отношения к уголовному делу и не представляют интереса для уголовного дела. 1 диск с видеозаписями просмотрен, в ходе осмотра установлено, как старший кассир филиала № ОО «Сковородинский» Банка ВТБ (ПАО) Стафеева И.В. находится на рабочем месте в кассовом узле ОО «Сковородинский» Банка ВТБ (ПАО), периодически выходит из кассы, пересчитывает деньги на счетной машинке, заходит в кассы других кассиров, берет их пломбиры, выходит в коридор кассового узла, где наклоняется к кассетам банкоматов, возвращает пломбиры других кассиров на рабочий стол, после чего возвращается на свое рабочее место с денежными купюрами в руках, и кладет их в сейф. По окончанию осмотра диск помещается в прозрачный файл-вкладыш, горловина которого перевязывается нитью черного цвета, концы нити опечатываются бумажной биркой с печатью, пояснительными надписями, подписями следователя, понятых. Вакуумная упаковка с купюрами 100 долларов, не являющиеся платежным средством, на которых имеется надпись «билет банка приколов» помещается в белый бумажный конверт, клапан которого опечатывается биркой с оттиском печати, пояснительными надписями, подписями следователя, понятых. Денежные средства в сумме 100000 рублей номиналом 5000 рублей в количестве 20 штук, помещаются в конверт, клапан которого опечатывается биркой с оттиском печати, пояснительными надписями, подписями следователя, понятых. Лист бумаги формата А-4 с записями, сделанными Стафеевой И.В., помещается в конверт, клапан которого опечатывается биркой с оттиском печати, пояснительными надписями, подписями следователя, понятых. Иностранная валюта «юани», в количестве 9 штук, номиналом 100 юаней, на общую сумму 900 юаней», помещается в конверт, клапан которого опечатывается биркой с оттиском печати, пояснительными надписями, подписями следователя, понятых. Денежные купюры номиналом 100 евро, не являющимися платежным средством, в количестве 98 штук, на каждой купюре имеется надпись «не является платежным средством. Филькина грамота», помещаются в конверт, клапан которого опечатывается биркой с оттиском печати, пояснительными надписями, подписями следователя, понятых. Образцы почерка на двух листах формата А-4 и образцы подписи на двух листах формата А-4, помещаются в конверт, клапан которого опечатывается биркой с оттиском печати, пояснительными надписями, подписями следователя, понятых(т. 2 л.д. 237-238).

Постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от 22.04.2018 года, на основании которого признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства: 2 CD-R диска с видеозаписями; 1 CD-R диск с видеозаписями; вакуумная упаковка с купюрами; денежные средства в сумме 100000 рублей; иностранная валюта – юани; лист бумаги формата А-4 с рукописным текстом; банкноты номиналом 100 евро; 4 листа формата А-4 с образцами и подписи почерка Стафеевой И.В.(т. 2 л.д. 239).

Постановлением о признании и приобщении иных документов в качестве доказательств от 20.10.2019 года, согласно которого к материалам уголовного дела № 1180110001500250 приобщены справки – подтверждения от 01.10.2017 года, 19.08.2015 года, 28.08.2017 года, 13.10.2015 года, 16.12.2016 года, 24.12.2016 года, 28.12.2016 года, 11.11.2016 года, 11.11.2016 года, 12.11.2016 года, 12.11.2016 года, 17.11.2016 года, 28.06.2016 года, 29.09.2017 года,10.10.2017 года, 01.10.2017 года (т. 4 л.д. 66).

Заключением эксперта № от 30 апреля 2019 года, согласно выводу которого исследуемая подпись от имени Стафеевой И.В., расположенная в строке «Стафеева И.В.» оттиска штампа «ВТБ 24 (ПАО) г. Москва Филиал № К/с <данные изъяты> 11.08.2017 ОО «Сковородинский в г. Сковородино Стафеева И.В.» в информационной карте – накладке на упаковку с купюрами, выполнена самой Стафеевой И.В. (т. 2 л.д.245-247)

Заключением специалиста № от 02 декабря 2019 года, согласно выводу которого в ОО «Сковородинский» Филиала № Банк ВТБ (ПАО) 21.11.2018 года была сформирована

автоматическая заявка № на общую сумму 4 700 000,00 руб. на загрузку банкомата №, расположенного по адресу: <адрес>.

Согласно записи в книге учета принятых и выданных ценностей за 22.11.2018 года старшим смены Стафеевой И.В. были переданы денежные средства в сумме 4700000,00 рублей контролеру кассы пересчета Свидетель №1 для формирования кассет. В тот же день старший смены Стафеева И.В. получила от кассиров Свидетель №3 и Свидетель №1 по книге учета принятых и выданных ценностей загруженные кассеты, которые положила на хранение в коридор кассового узла. Актом приема-передачи кассет АТМ № 22.11.2018 года опломбированные четыре кассеты были переданы под роспись инкассатору Свидетель №5 Кассеты были опломбированы личными пломбирами кассовых работников Свидетель №3 (пломбой №) и Свидетель № 1 (пломбой №). Указанные в данном акте кассеты были номиналом: кассета № номиналом купюр 100,00 руб. в количестве 1000 шт., кассета № номиналом 500,00 руб. в количестве 1000 шт., кассета № номиналом 1 000,00 руб. в количестве 1 100 шт., кассета № номиналом 5 000,00 руб. в количестве 600 шт.

В соответствии с актом разгрузки кассет с денежной наличностью из ПТК № инкассаторами были извлечены 4 денежных опломбированных кассеты, которые под роспись были переданы 01.12.2018 года кассовым работникам ОО «Сковородинский» по «журналу учета принятых кассет с денежной наличностью» с чеками по загрузке и выгрузке ПТК. После получения кассет кассиром Свидетель №3 и контролером Свидетель №1 был произведен пересчет фактического наличия денежных средств в кассетах и сверки данных сумм с выгруженными чеками банкомата от 30.11.2018 года. В результате проведенного пересчета было установлено, что в кассете № банкомата № отсутствуют денежные купюры в количестве 106 штук номиналом 5 000,00 руб. на общую сумму 530 000,00 руб. По результату принятия и пересчета кассет 01.12.2018г. был составлен «акт выгрузки наличных денег» и «акт несоответствия» в кассете ПТК.

Региональным центром оперативной поддержки, осуществляющим автоматизированный централизованный контроль за работой банкоматов, была проведена проверка работы банкомата № расположенного по адресу <адрес> по данным электронных журналов за период с 23.11.2018г. по 30.11.2018г. По результату проведенной сверки данных бухгалтерского учета с данными чеков и данными процессингового центра было установлено, что фактически кассета № была загружена в данный банкомат 23.11.2018г. с номиналом купюр 5 000,00 руб. в количестве на 494 шт. вместо заявленных к загрузке 600 шт. в акте приема - передачи кассет АТМ № 22.11.2018г.

По результату данной сверки начальником УСКО Чигиринским Е.И., ведущим специалистом ОСУС РЦОП г. Барнаул ОД УФРиС ФИО17, главным экспертом отдела расчетов ФИО30, начальником Управления эксплуатации ПС ДП ФИО31 был составлен акт № от 03.12.2018.

Таким образом, в кассету для загрузки банкомата №, расположенного по адресу <адрес>, банковскими работниками ОО «Сковородинский» Филиала № Банк ВТБ (ПАО) 22.11.2018г. были не внесены денежные купюры номиналом 5 000,00 руб. в количестве на 106 шт. на общую сумму 530 000,00 руб., при этом данная сумма была проведена по расходным банковским документам и была отражена в акте приема-передачи кассет инкассаторам.

19.12.2018г. в хранилище ОО «Сковородинский» Филиала № Банк ВТБ (ПАО) был проведен внезапный пересчет пачек денежной наличности, упакованные ответственными кассовыми работниками кассового узла: Свидетель №3, Свидетель №1, Стафеевой Ириной Владимировной.

В результате проведенного контрольного пересчета пачки денежной наличности, на упаковке которой указана сумма 5000 000,00 руб. и упаковщик - Стафеева И.В., упакованной 18.12.2018 года было установлено, что фактическая сумма денежных средств в данной пачке составила 1400000,00 руб. (вместо 5 000 000,00 руб.).

Кроме того, по результату данной проверки в кассовом узле данного отделения были выявлены излишки в сумме 100 000,00 руб., согласно акта служебного расследования № от 17.01.2019г., данная сумма была обнаружена в индивидуальном средстве хранения Стафеевой И.В.

По результату проведенного пересчета денежной наличности в кассовом узле ОО «Сковородинский» Филиала № Банк ВТБ (ПАО) 19.12.2018г. были составлены акты контрольного пересчета наличных денег № и акт об излишках и недостачах, выявленных при пересчете б/н. Контрольный пересчет проводился кассовым работником Свидетель № 3 в присутствии директора офиса Свидетель №2 и старшего кассира Стафеевой И.В.

Так, по результату проведенной проверки фактического наличия денежных купюр пачке банкнот, упакованной 18.11.2018 года старшим кассиром Стафеевой И.В. по состоянию на 19.11.2018г. была установлена недостача денежных средств в сумме 3 600 000,00 руб. (5 000 000,00 — 1 400 000,00). С учетом обнаруженных и не учтенных в кассовом узле отделения банка денежных средств в сумме 100 000,00 руб., недостача составила 3 500 000,00 руб. (3 600 000,00 - 100 000,00 руб.).

(т. 4 л.д.86-92).

Органами предварительного расследования действия Стафеевой И.В. квалифицированы по ч. 4 ст.160 УК РФ – присвоение, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель изложил свою позицию о необходимости исключения из обвинения, предъявленного подсудимой Стафеевой И.В. указания на использование своего служебного положения, в связи с тем, что в ходе судебного следствия не было установлено, что подсудимая Стафеева И.В. обладала полномочиями по распоряжению, управлению, использованию имущества банка, а также иными организационно-распорядительными либо административно-хозяйственными функциями.

Согласно положениям ч. 3 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуется в пользу обвиняемого.

В соответствии с п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Признак совершения преступления с использованием своего служебного положения отсутствует в случае присвоения или растраты принадлежащего физическому лицу (в том числе индивидуальному предпринимателю) имущества, которое было вверено им другому физическому лицу на основании гражданско-правовых договоров аренды, подряда, комиссии, перевозки, хранения и других или трудового договора. Указанные действия охватываются ч. 1 ст. 160 УК РФ, если в содеянном не содержится иных квалифицирующих признаков, предусмотренных этой статьей.

Таким образом, для признания преступления, совершенного с использованием подсудимым своего служебного положения, необходимо использование этим лицом для совершения хищения своих служебных полномочий, включающих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.

Организационно-распорядительные функции включают в себя руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.

К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия должностного (иного) лица по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.д.

Фактические обстоятельства дела, не содержат данных о том, что Стафеева И.В. обладала полномочиями по распоряжению, управлению, использованию имущества банка, а также иными организационно-распорядительными либо административно-хозяйственными функциями

Суд, с учетом обоснованности и мотивированности позиции государственного обвинителя, руководствуясь ст.ст.15, 246 УПК РФ из обвинения, предъявленного подсудимой Стафеевой И.В., с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств совершенного подсудимой Стафеевой И.В. преступления, считает необходимым изменить предъявленное Стафеевой И.В. обвинение, исключить указание на квалифицирующий признак ч. 4 ст. 160 УК РФ «с использованием своего служебного положения».

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 года № 55 «О судебном приговоре» всякое изменение обвинения в суде должно быть обосновано в описательно-мотивировочной части приговора. Суд вправе изменить обвинение и квалифицировать действия (бездействие) подсудимого по другой статье уголовного закона, по которой подсудимому не было предъявлено обвинение, лишь при условии, если действия (бездействие) подсудимого, квалифицируемые по новой статье закона, вменялись ему в вину, не содержат признаков более тяжкого преступления и существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам от поддержанного государственным (частным) обвинителем обвинения, а изменение обвинения не ухудшает положения подсудимого и не нарушает его права на защиту.

Изменение, предъявленного обвинения подсудимой Стафеевой И.В., как по инициативе стороны государственного обвинения, так и по инициативе суда, не содержит признаков более тяжкого преступления и существенно не отличается по фактическим обстоятельствам от обвинения, по которому дело принято к производству суда, не ухудшает положения подсудимой и не нарушает её права на защиту.

Суд квалифицирует действия подсудимой Стафеевой И.В. по ч.4 ст.160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

Суд считает, что вина подсудимой Стафеевой И.В. в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение в судебном заседании совокупностью доказательств, положенных в основу приговора.

Из совокупности указанных в приговоре доказательств достоверно установлено, что в период с 09 часов 00 минут 01 марта 2015 года до 18 часов 00 минут 18 декабря 2018 года, у старшего кассира операционного офиса «Сковородинский» Филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - ПАО), Стафеевой И.В., находящейся на рабочем месте в кассовом узле операционного офиса «Сковородинский» Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, и являющейся материально - ответственным лицом, возник корыстный преступный умысел, направленный на присвоение вверенных ей денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Банку ВТБ (ПАО).

В период с 09 часов 00 минут 01 марта 2015 года до 18 часов 00 минут 18 декабря 2018 года, Стафеева И.В., работая в операционном офисе «Сковородинский» Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, на основании приказа операционного офиса «Сковородинский» Филиал № Банка ВТБ (ПАО) №-К от 01.01.2010 года, находясь в должности старшего кассира, где согласно должностным обязанностям, трудового договора № от 01 января 2010 года, согласно которого работник в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, несет материальную ответственность за ущерб, причиненный им работодателю в результате своего виновного противоправного поведения (действий или бездействия). При этом работник обязан возместить причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере в случае недостачи ценностей, вверенных работнику на основании договора о полной материальной ответственности или полученных им по разовому документу, умышленного причинения ущерба, на основании приказа операционного офиса «Сковородинский» Филиал № Банка ВТБ (ПАО) от 24.11.2014 года, являлась ответственным за сохранность ценностей в операционном офисе «Сковородинский» Филиал № Банка ВТБ (ПАО), согласно которого работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя, в результате возмещения им ущерба иным лицом: бережно относится к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать работодателю, либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества, на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 24.11.2014 года, согласно которого работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется: бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на нею функций (обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества, на основании должностной инструкции от 15.08.2017 года, согласно которой работник обязан осуществлять хранение вверенных наличных денег и ценностей в соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности, правилами работы о наличными деньгами и ценностями и условиями их хранения в индивидуальном средстве хранения; ежедневно обеспечивать сохранность наличных денег и ценностей в хранилище ценностей/сейфовой комнате/сейфе в соответствии с договором о полной материальной ответственности, находясь на рабочем месте в помещении кассового узла операционного офиса «Сковородинский» Филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенного по <адрес>, действуя в рамках своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в особо крупном размере, вверенных ей на хранение, принадлежащих Банку ВТБ (ПАО), путем их присвоения, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая этого, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя беспрепятственный доступ к денежным средствам, находившимся в кассовом узле операционного офиса «Сковородинский» Филиал № Банка ВТБ (ПАО), безвозмездно руками изымала из упаковок денежные купюры, вверенные ей на хранение и брала их себе, на общую сумму 4030000 рублей, принадлежащие Банку ВТБ (ПАО), тем самым, присвоила их себе, при этом Стафеева И.В. с целью скрыть преступление, данную сумму провела по расходным банковским документам.

19 декабря 2018 года, в ходе контрольного пересчета в кассовом узле операционного офиса «Сковородинский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО), расположенного по <адрес> были

выявлены недостача в сумме 4130000 рублей и излишки в сумме 100000 рублей, данная сумма была обнаружена в индивидуальном средстве хранения Стафеевой И.В.

Таким образом, в период с 09 часов 00 минут 01 марта 2015 года до 18 часов 00 минут 18 декабря 2018 года, Стафеева И.В. из кассового узла помещения операционного офиса «Сковородинский» Филиал № ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, похитила вверенные ей денежные средства, на общую сумму 4030000 рублей, которыми Стафеева И.В. распорядилась по своему усмотрению. В результате чего, Банку ВТБ (ПАО) причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4030000 рублей.

В соответствии с п.32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» вопрос о наличии в действиях виновных квалифицирующего признака совершения мошенничества, присвоения или растраты в крупном или особо крупном размере должен решаться в соответствии с пунктом 4 примечаний к статье 158 УК РФ для целей частей 3 и 4 статьи 159, частей 3 и 4 статьи 159.2, частей 3 и 4 статьи 160 УК РФ, в соответствии с пунктами 2 и 3 примечаний к статье 159 УК РФ для целей частей 6 и 7 статьи 159 УК РФ и в соответствии с примечанием к статье 159.1 УК РФ для целей частей 3 и 4 статьи 159.1, частей 3 и 4 статьи 159.3, частей 3 и 4 статьи 159.5, частей 3 и 4 статьи 159.6 УК РФ.

Согласно п.4 примечания к ч.4 ст.158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Судом установлено, что в период с 09 часов 00 минут 01 марта 2015 года до 18 часов 00 минут 18 декабря 2018 года, Стафеева И.В. из кассового узла помещения операционного офиса «Сковородинский» Филиал № ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, похитила вверенные ей денежные средства, на общую сумму 4030000 рублей, которыми Стафеева И.В. распорядилась по своему усмотрению. В результате чего, Банку ВТБ (ПАО) причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4030000 рублей.

Таким образом, квалифицирующий признак «особо крупный размер» нашел свое подтверждение.

В обоснование сделанного судом вывода о доказанности вины подсудимой Стафеевой И.В. в совершенном преступлении, суд принимает как допустимые и достоверные доказательства показания свидетелей Свидетель № 2, Свидетель № 1, Свидетель № 3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель № 10, Свидетель № 11, Свидетель № 12, Свидетель № 13, Свидетель № 14, Свидетель № 15, Свидетель № 16, Свидетель № 17, данных в ходе предварительного следствия и исследованные в судебном заседании.

Показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17 в том числе используются судом в качестве доказательств, подтверждающие проведения следственных действий: обыска от 20.12.2018 года, осмотра места происшествия от 26.12.2018 года.

Согласуется с приведенной совокупностью доказательств, положенных в обоснование сделанного вывода о доказанности вины подсудимой Стафеевой И.В. в совершении преступления, квалифицированного ч.4 ст. 160 УК РФ и выводы, содержащиеся в заключении специалиста № от 02.12.2019 года, согласно которого недостача денежных средств в кассетах банкомата (программно-техническом комплексе) № Филиала № Банк ВТБ (ПАО) по состоянию на 22.11.2018 г., расположенного по адресу <адрес> составила 530 000 рублей и недостача денежных средств в кассовом узле ОО «Сковородинский» Филиала № Банк ВТБ (ПАО) по состоянию на 19.12.2018 года составила 3 500 000 рублей (л.д.86-92).

Вывод, содержащийся в данном заключении, согласуются с совокупностью других доказательств, положенных в основу приговора.

Данное заключение специалиста выполнено старшим специалистом- ревизором ОРООСД УЭБ И ПК УМВД России по Амурской области майором полиции ФИО32, имеющей высшее экономическое образование, стаж работы в должности специалиста-ревизора 15 лет.

Суд признает данное заключение специалиста ФИО32 достоверным и допустимым доказательством.

У суда нет причин не доверять выводу судебной экспертизы, положенной в основу приговора, поскольку она была назначена в установленном законом порядке, проведена в экспертном учреждении, заключение соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ.

Кроме того, суд принимает как допустимые и достоверные доказательства, выводы, содержащиеся в заключении эксперта № от 30.04.2019 года, согласно которым исследуемая подпись от имени Стафеевой И.В., расположенная в строке «Стафеева И.В.» оттиска штампа «ВТБ 24 (ПАО) г. Москва Филиал № К/с № БИК 040813827 11.08.2017 ООО «Сковородинский в г. Сковородино Стафеева И.В.» в информационной карте – накладке на упаковку с купюрами, выполнена самой Стафеевой И.В.

Вывод, содержащийся в данном заключении, согласуются с совокупностью других доказательств, положенных в основу приговора.

Данное заключение специалиста выполнено старшим экспертом ЭКЦ УМВД России по Амурской области ФИО33 имеющей высшее образование по специальности «Судебная экспертиза», стаж экспертной работы семь лет.

У суда нет причин не доверять выводу судебной экспертизы, положенной в основу приговора, поскольку она была назначена в установленном законом порядке, проведена в экспертном учреждении, заключение соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ.

Суд признает данное заключение эксперта ФИО33 достоверным и допустимым доказательством.

Все приведенные судом доказательства, положенные в основу приговора, не противоречат и согласуются друг с другом, содержат достаточные сведения о месте, времени, способе совершенного преступления, характере причиненного вреда, и виновности подсудимой Стафеевой И.В. в его совершении.

Доказательства, положенные судом в обоснование сделанного вывода о доказанности вины подсудимой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, признаются судом допустимыми и достоверными, полученными с соблюдением норм УПК РФ, а в своей совокупности достаточными для принятия судом решения по делу.

Совокупность всех обстоятельств содеянного, способ совершения хищения, свидетельствует о том, что Стафеева И.В., действовала с прямым умыслом, а именно она осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность причинения имущественного ущерба Банку ВТБ(ПАО)и желала этого.

Суд, с учетом наличия умысла Стафеевой И.В. и установленных, приведенными выше доказательствами, обстоятельств дела, приходит к убеждению, что мотивом совершения Стафеевой И.В. инкриминируемого преступления явились корыстные побуждения и цель незаконно обогатиться.

При назначении наказания Стафеевой И.В., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о её личности, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи.

Из исследованных в суде данных о личности виновной Стафеевой И.В. установлено следующее.

Согласно паспорту подсудимая Стафеева И.В. родилась ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>; зарегистрирована по адресу: <адрес>(л.д.118-119).

Согласно справкам ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ», поликлиники ЧУЗ «РЖД-Медицина города Сковородино» подсудимая Стафеева И.В. на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит(т.4 л.д.145).

Согласно справкам о результатах проверки в ОСК, подсудимая Стафеева И.В. ранее не судима(л.д.147-151).

Согласно характеристике, предоставленной по месту бывшей работы Банк ВТБ (ПАО) характеризуется положительно, работала в Банке ВТБ (ПАО) с 02.08.1993 года по 24.01.2019 года. Имеет двоих детей. Имеет высшее образование. Стафеева И.В. дисциплинарных взысканий не имеет. Трудовую дисциплину не нарушала. В период работы в Банке ВТБ (ПАО) проявила себя как замкнутый человек, избегала участия в корпоративных мероприятиях, отсутствие контакта с коллегами (л.д.153-154).

Изучив характеризующий материал, суд пришёл к выводу, что оснований ставить под сомнение представленные характеристики у суда не имеется, данные о личности подсудимой оцениваются судом в совокупности.

Каких-либо сомнений относительно вменяемости подсудимого судом не установлено. В отношении инкриминируемого преступления суд признает Стафееву И.В. вменяемой и подлежащей уголовной ответственности за содеянное.

В части обстоятельств смягчающих, отягчающих наказание, суд полагает следующее.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание обстоятельством у подсудимой Стафеевой И.В. суд признает явку с повинной, в которой она подробно рассказала об обстоятельствах совершенного ей преступления(т.1 л.д. 47-49); активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче в ходе предварительного следствия подробных показаний об обстоятельствах совершения преступления.

Кроме того, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Стафеевой И.В. полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые.

Отягчающих наказание обстоятельств у подсудимой Стафеевой И.В. судом не установлено.

Оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимой Стафеевой И.В. в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую суд с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности (совершение преступления против собственности) не усматривает.

При определении Стафеевой И.В. вида наказания суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные о её личности, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характеристику по месту работы, занятую ею бесконфликтную позицию признания вины и раскаяния в содеянном, приходит к выводу о возможности назначения Стафеевой И.В. наказания в виде лишения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ, то есть условно, с установлением испытательного срока и возложением на осужденную обязанностей, которые будут способствовать её исправлению.

С учетом наличия перечня обстоятельств, смягчающих наказание, суд полагает возможным не назначать подсудимой Стафеевой И.В. дополнительные наказания,

предусмотренное санкцией части 4 статьи 160 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

При этом суд не усматривает исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, в действиях подсудимой Стафеевой И.В., при совершении преступления, в отношении которого установлено её вина настоящим приговором суда, для назначения более мягкого наказания, чем лишение свободы.

При определении срока наказания суд учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ, так как судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

В ходе предварительного расследования, гражданским истцом Банком ВТБ(ПАО) заявлены исковые требования о взыскании с гражданского ответчика Стафеевой И.В. ущерба, причинённого преступлением в размере 4030000 рублей (т.1 л.д. 93).

Гражданский ответчик Стафеева И.В. заявленные исковые требования Банка ВТБ(ПАО)признала в полном объеме.

Учитывая, что размер исковых требований Банком ВТБ(ПАО)подтвержден материалами уголовного дела, в силу ст. 1064 ГК РФ, в соответствии с которой вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред - заявленные исковые требования Банка ВТБ(ПАО)подлежат удовлетворению в полном объеме и взысканию со Стафеевой И.В.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке, установленном ст. ст. 81-82 и ст. 309 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Стафееву Ирину Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ и назначить ей наказание в виде 4(четырех) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, наказание считать условным с испытательным сроком в 3(года)года.

Возложить на Стафееву И.В. следующие обязанности:

-встать на учет в уполномоченный специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исправлением осужденного;

-не менять постоянного места жительства без уведомления уполномоченного специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденного;

-регулярно, согласно установленному графику, являться для регистрации в уполномоченный специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исправлением осужденного;

-трудоустроиться.

Меру пресечения в отношении Стафеевой И.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлению приговора в законную силу.

Взыскать со Стафеевой Ирины Владимировны в пользу Банка ВТБ(ПАО), в счёт возмещения материального ущерба 4030000(четыре миллиона тридцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст.81 УПК РФ вещественные доказательства по уголовному делу, по вступлению приговора в законную силу:

2 CD-R диска с видеозаписью, предоставленные по запросу Амурским областным управлением инкассации, хранящийся при уголовном деле, надлежит снять с хранения и передать законному владельцу Амурскому областному управлению инкассации в свободное пользование;

1 CD-R диск с видеозаписью, предоставленный Банком ВТБ (ПАО), хранящийся при уголовном деле, надлежит хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

-вакуумную упаковку с купюрами 100 долларов, не являющиеся платежным средством, на которых имеется надпись «билет банка приколов», хранящиеся при уголовном деле, надлежит хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

-денежные средства в сумме 100000 рублей номиналом 5000 рублей в количестве 20 штук, хранящиеся при уголовном деле, надлежит снять с хранения и передать законному владельцу Стафеевой И.В. в свободное пользование;

-лист бумаги формата А-4 с записями, сделанными Стафеевой И.В., хранящийся при уголовном деле, надлежит хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

-иностранная валюта «юани», в количестве 9 штук, номиналом 100 юаней, на общую сумму 900 юаней, хранящиеся при уголовном деле, надлежит снять с хранения и передать законному владельцу Стафеевой И.В. в свободное пользование;

-денежные купюры номиналом 100 евро, не являющимися платежным средством, в количестве 98 штук, хранящиеся при уголовном деле, надлежит хранить при уголовному деле в течение всего срока хранения последнего;

-образцы почерка на двух листах формата А-4 и образцы подписи на двух листах формата А-4, хранящиеся при уголовном деле, надлежит хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

-справки - подтверждения от 01.10.2017 года, 19.08.2015 года, 28.08.2017 года, 13.10.2015 года, 16.12.2016 года, 24.12.2016 года, 28.12.2016 года, 11.11.2016 года, 11.11.2016 года, 12.11.2016 года, 12.11.2016 года, 17.11.2016 года, 28.06.2016 года, 29.09.2017 года,10.10.2017 года, 01.10.2017 года, хранящиеся при уголовном деле, надлежит хранить при уголовному деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда через Сковородинский районный суд Амурской области в течение 10 суток со дня его постановления, с соблюдением требований, предусмотренных ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе.

Вступивший в законную силу приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в Девятый кассационный суд общей юрисдикции (690090, г. Владивосток, ул. Светланская, 54).

Председательствующий судья А.В.Назарчук

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».